

REFORMA DE CONSTITUIÇÃO

Um método institucional

Por quê e como

Fundamento, diagnóstico, proposta e método

Giuliano Tomazelli

Graduado em Ciências Econômicas (Unochapecó) | Especialização em Políticas Públicas

Chapecó, Santa Catarina, Brasil — 2026

Reformar é difícil.

Reformar sem reproduzir o problema que se quer corrigir

é a maior dificuldade.

Nota metodológica

Este livro foi escrito ao longo de meses, em ciclos sucessivos de pesquisa, redação, crítica e revisão. O processo de redação contou com o apoio sistemático de assistentes de inteligência artificial — utilizados não como autores, mas como ferramentas de pesquisa, formulação, contra-argumentação e edição. A autoria intelectual do livro, no sentido de quem decide o que dizer, como dizer e em que ordem, é integralmente do autor.

O método de trabalho adotado merece registro explícito por três razões. Primeira, honestidade intelectual: o público tem direito de saber como o livro foi produzido. Segunda, transparência metodológica: outros pesquisadores podem se interessar pelo uso disciplinado dessas ferramentas em projetos de pesquisa de longo prazo. Terceira, pertinência temática: um livro sobre instituições, problemas permanentes e adaptação de soluções não pode ignorar que parte das soluções metodológicas hoje disponíveis ao pesquisador independente passa por essas ferramentas.

O método operou em três eixos. Cada hipótese central foi submetida a múltiplos modelos para crítica e contra-argumentação antes de ser incorporada. A redação final foi conduzida em diálogo iterativo, com decisões editoriais sempre tomadas pelo autor. A verificação empírica de fatos contemporâneos foi feita por busca direta em fontes primárias, sob disciplina explícita de ancoragem: cada dado ou citação de fato contemporâneo foi conferido em fonte primária ou oficial antes de entrar no texto, e o que não pôde ser ancorado permaneceu declarado como limite, não afirmado como fato. Em nenhum momento o conteúdo do livro foi delegado a máquina; em todos os momentos, a máquina foi usada como instrumento.

Uma segunda regra metodológica merece declaração explícita. Este livro não cita como autoridade doutrinária ministros e ex-ministros de Cortes Superiores brasileiras — Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e demais cortes de cúpula. A regra vale para obras publicadas antes ou depois do ingresso na Corte, e independe da relação cronológica entre publicação e

mandato. Sua razão é estrutural, não pessoal: um livro que examina divergência entre Constituição formal e Constituição material no Brasil contemporâneo não pode conferir autoridade epistêmica aos atores institucionais cuja conduta é objeto de exame, sob pena de contradição performativa. Esses autores são, certamente, intelectuais relevantes, e suas contribuições para o direito constitucional brasileiro são objeto de tratamento merecido em outras obras. Aqui, por opção metodológica deliberada, são deixados fora do rol de fontes doutrinárias. Quando aparecem no texto, aparecem como atores institucionais de fatos documentados, jamais como autoridade interpretativa.

Sumário

Nota metodológica

Prólogo — Uma tarde em Brasília

Introdução geral

PARTE I — Fundamento teórico

O que a história preserva

PARTE II — Diagnóstico empírico

A Constituição material do Brasil em 2026

PARTE III — Proposta normativa

Estado Brasileiro de Justiça Plena

PARTE IV — Como fazer

Um método para conduzir a reforma sem reproduzir o problema que a motiva

Conclusão geral

Referências bibliográficas

Apêndice A — Notas sobre o método de trabalho

Apêndice B — A regra das premissas fiscais: o Comitê Técnico Orçamentário Nacional (CTON)

Apêndice C — A medição como fronteira: o alcance do poder sobre a pessoa

Sobre o autor

Prólogo — Uma tarde em Brasília

Na tarde de 5 de outubro de 1988, no plenário lotado da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ergueu acima da cabeça um exemplar da Constituição recém-promulgada. O gesto entrou para a história; o nome que ele deu ao texto — “Constituição Cidadã” — ficou. Encerravam-se ali cerca de vinte meses de trabalho, dezenas de milhares de emendas e disputas abertas entre correntes que não se escondiam. O que se promulgava não era revelação nem acaso: era uma arquitetura de poder desenhada por pessoas concretas, em decisões deliberadas, debatidas e votadas. Cada competência, cada limite, cada equilíbrio entre os Poderes tinha, por trás, um autor e uma escolha.

É desse ponto — e não de um juízo sobre o mérito daquele texto — que este livro parte. Porque uma arquitetura desenhada por escolhas também pode ser redesenhada pela prática, sem que uma linha do texto mude. Nas décadas seguintes àquela tarde, foi o que aconteceu: o documento erguido por Ulysses permaneceu quase intacto no papel, enquanto o funcionamento real do poder se deslocava, competência por competência, para longe do desenho de 1988. O texto sobreviveu; o funcionamento, não. Este livro é sobre essa distância — como ela se abriu, por que é difícil de enxergar, e o que seria preciso para reaproximar o que está escrito daquilo que de fato acontece.

Introdução geral

Este livro nasce de uma observação que escapa ao debate público brasileiro sobre reforma constitucional. O debate parte quase sempre de soluções — limitar competências do Supremo Tribunal Federal, alterar o sistema eleitoral, reduzir o número de partidos, mudar o presidencialismo, criar mecanismos de participação direta. Cada proposta carrega seu diagnóstico implícito, mas o diagnóstico raramente é o objeto explícito da discussão.

O livro inverte essa ordem. Antes de discutir o que reformar, propõe a pergunta anterior: a arquitetura de poder vigente no Brasil hoje ainda corresponde àquela desenhada pelo constituinte de 1988? E, mais profundo: qualquer reforma que se proponha séria precisa responder primeiro a uma pergunta ainda mais antiga — o que, ao longo dos séculos, as instituições humanas efetivamente preservam? Regras, textos, consequências, ou soluções para problemas que não vão embora?

A tese central que organiza as quatro partes do livro pode ser enunciada em uma frase. A história institucional preserva soluções funcionais a problemas permanentes da condição humana, não regras nem textos. Reformar uma instituição com seriedade exige, portanto, identificar primeiro qual problema permanente ela vinha resolvendo, examinar se as regras vigentes ainda produzem a solução esperada, e desenhar a reforma para preservar ou aprimorar essa solução — não para abolir um texto incômodo.

Sob esse quadro, o livro propõe uma leitura específica do caso brasileiro. A Constituição de 1988 não foi formalmente revogada, mas seu funcionamento real divergiu em pontos relevantes do desenho original — pela acumulação de mutação interpretativa, expansão jurisprudencial, omissão legislativa crônica e criação administrativa de competências não previstas. Essa divergência entre Constituição formal e Constituição material é o problema concreto que o livro examina em detalhe.

O livro está organizado em quatro partes, cada uma com função específica no argumento completo.

A Parte I — Fundamento teórico — apresenta o quadro analítico que sustenta todo o livro. Discute, com base em quatro mil anos de história institucional, o que efetivamente sobrevive ao longo dos séculos: não os textos das normas, raramente as regras específicas, frequentemente as relações entre comportamento e consequência, e fundamentalmente as soluções para problemas permanentes que retornam continuamente em sociedades de qualquer época. A partir desse quadro, propõe critério metodológico aplicável a qualquer projeto de reforma institucional.

A Parte II — Diagnóstico empírico — aplica o quadro da Parte I ao caso brasileiro. Documenta a divergência entre Constituição formal e Constituição material no Brasil de 2026, mapeia as principais migrações de competência ocorridas entre 1988 e o presente, examina os quatro mecanismos técnicos que produziram essas migrações, e formula cinco perguntas convergentes que tornam inevitável o debate da reforma.

A Parte III — Proposta normativa — articula uma arquitetura institucional possível para reaproximar texto e funcionamento. Sob o conceito de Estado Brasileiro de Justiça Plena, apresenta cinco transformações estruturais e, dentro delas, instrumentos institucionais concretos — entre os quais o Sistema Federal de Rastreabilidade Fiscal, o Conselho de Garantia da Coerência Constitucional, o federalismo operacional, os mandatos temporários com transição prospectiva e a estabilidade jurisprudencial qualificada.

A Parte IV — Como fazer — enfrenta a pergunta operacional que as três partes anteriores deixam em aberto. Quem conduz a reforma quando todos os atores carregam interesses na configuração atual? Em que sequência operar? Como blindar o processo contra captura? Que horizonte temporal honestamente apresentar ao público? Como mensurar, anos depois, se a reforma produziu efeitos estruturais ou apenas cosméticos? Cinco frentes metodológicas oferecem critério de avaliação aplicável a qualquer proposta concreta de reforma constitucional.

Três apêndices acompanham o argumento principal sem serem pré-requisito dele. O Apêndice A documenta o método de trabalho — critérios de pesquisa, uso de inteligência artificial como ferramenta, regras de exclusão de fontes. O Apêndice B desenvolve um instrumento concreto: a regra de

fixação das premissas orçamentárias fora do processo político cotidiano. O Apêndice C examina o alcance do poder sobre a pessoa — o problema de decidir sobre o que não se manifestou — e propõe uma leitura estrutural do habeas corpus como resposta institucional a ele. O leitor interessado apenas no argumento pode dispensá-los; quem se interessa pela metodologia e pelos instrumentos os encontrará ao final.

A ordem em que o livro se apresenta ao leitor — fundamento, diagnóstico, proposta, método — inverte a cronologia em que os textos foram originalmente escritos. As Partes II e III foram redigidas primeiro, como artigos da série Estado Brasileiro de Justiça Plena; a Parte I foi escrita depois, como ensaio autônomo, ao se perceber que aquela série operava sobre pressuposto teórico não explicitado; a Parte IV foi escrita especificamente para o livro. A ordem da exposição reflete a lógica do argumento, não a cronologia do autor.

O público desta obra é o leitor com formação superior interessado em política, direito e instituições, mas não necessariamente com formação jurídica especializada. O livro evita jargão técnico desnecessário e explica conceitos quando estes aparecem pela primeira vez. Mantém, contudo, o registro analítico que o objeto exige — não é panfleto, não é manual, não é tratado acadêmico. É ensaio de intervenção pública fundamentado em pesquisa.

Este livro dialoga com um programa de pesquisa mais amplo do mesmo autor, conhecido pela sigla GOF (Gestão de Opções Futuras), que examina, sob estrutura conceitual semelhante, problemas de decisão e governança em outros domínios. O conceito de Déficit Estrutural de Coordenação, utilizado na Parte II, foi originalmente desenvolvido naquele programa. O livro foi, no entanto, desenhado para operar de forma autossuficiente: nenhum argumento aqui apresentado depende de conhecimento prévio daquele programa. A relação é declarada por honestidade intelectual, não por dependência conceitual.

Resta uma observação sobre o que este livro pretende e o que não pretende ser. Não pretende ser definitivo. As reformas constitucionais sérias na história operam em horizonte de cinco a dez anos da concepção à implantação plena; este livro é, em termos desse horizonte, contribuição para

o momento da concepção. Espera ser examinado, contestado, aperfeiçoado e — eventualmente — superado por trabalhos mais maduros que aproveitem partes deste como ponto de partida. A pergunta da reforma constitucional brasileira é grande demais para ser respondida por uma única obra. Mas é grande demais, também, para continuar sem ser feita com clareza.

PARTE I

FUNDAMENTO TEÓRICO



O que a história preserva

Regras, consequências ou soluções para problemas permanentes?

Nota inicial: esta Parte I apresenta o quadro teórico que sustenta todo o livro. Foi escrita após as Partes II e III, mas vem em primeiro lugar porque o leitor encontra aqui o método que torna inteligíveis o diagnóstico e a proposta apresentados nas partes seguintes. A tese central — de que instituições preservam soluções para problemas permanentes, não regras nem textos — opera como pressuposto declarado das demais partes. Pode ser lida de forma autônoma.

1.1 Uma observação incômoda

Há uma observação que costuma escapar ao debate público sobre instituições, leis e constituições, e que talvez seja a mais importante de todas: o que persiste ao longo dos séculos raramente é o que se imagina.

Quando uma instituição sobrevive por muito tempo, a explicação intuitiva é alguma combinação de fidelidade ao texto fundador, autoridade moral acumulada e respeito à tradição. O texto seria o núcleo; a tradição, o invólucro; e a sobrevivência, prova da qualidade do desenho original. Reformar uma instituição antiga seria, nessa leitura, ato de irreverência — ou, no melhor caso, uma operação cirúrgica delicada sobre algo que provou seu valor justamente por durar.

A história institucional, examinada de perto, contradiz essa intuição. O Código de Hamurábi não está em vigor em lugar algum, mas a noção de proporcionalidade penal sobreviveu. O Direito Romano clássico não rege contrato nenhum no século XXI, mas a estrutura conceitual dos contratos como obrigações executáveis permanece em todos os sistemas jurídicos ocidentais. A Magna Carta foi quase inteiramente revogada como norma vigente, e ainda assim o princípio de que ninguém está acima da lei é mais forte hoje do que em 1215. A propriedade privada sobreviveu, mas mudou de forma várias vezes — feudal, capitalista, social, digital — sem perder identidade reconhecível. A moeda atravessou ouro, prata, papel, fiduciária e digital sem deixar de ser moeda.

O padrão sugere uma pergunta que reorganiza completamente a discussão. Se o que sobrevive não é o texto original, nem a regra literal, nem o desenho institucional preciso, então o que sobrevive de fato? E por quê?

Este ensaio propõe um quadro analítico para responder essa pergunta. O quadro não é tese fechada, no sentido de afirmar uma lei universal sobre instituições. É proposta de lente — um modo de olhar para a história institucional que torna visíveis padrões que outras lentes deixam invisíveis. A validade do quadro está em sua utilidade para gerar previsões verificáveis e para iluminar problemas práticos de reforma institucional, não em sua capacidade de explicar tudo.

A proposta central pode ser formulada em uma frase: o que a história institucional preserva, em última instância, não são regras nem mesmo consequências, mas soluções funcionais para problemas permanentes da condição humana. As regras mudam; as consequências mudam de intensidade e forma; mas certos problemas — escassez, coordenação, confiança, sucessão, conflito, cooperação — retornam continuamente, e as instituições que persistem são aquelas que continuam oferecendo respostas viáveis a esses problemas.

As próximas seções constroem esse argumento por degraus, cada degrau sustentando o próximo.

1.2 Primeira camada: o que claramente não sobrevive

O ponto de partida mais simples é também o mais documentado. O texto literal das normas antigas raramente sobrevive como fonte normativa ativa. O Código de Hamurábi, hoje, é artefato arqueológico, exibido em museu. A estela de diorito permanece intacta; o código não é aplicado em parte alguma do planeta.

O mesmo ocorre com a maioria das constituições e códigos antigos. A Lei das XII Tábuas romana, base mítica do direito ocidental, não rege nada hoje. O Corpus Juris Civilis de Justiniano tem valor histórico, não normativo. A Magna Carta, em sua forma original, foi sendo revogada artigo por artigo ao

longo dos séculos — da versão de 1215 restam, formalmente vigentes, apenas três cláusulas no direito britânico contemporâneo.

A vida útil das regras específicas, examinada empiricamente, é surpreendentemente curta. Estudos sobre constituições modernas indicam vida média próxima de dezessete anos. Códigos comerciais e civis sofrem reformas substanciais a cada uma ou duas gerações. Mesmo regras que parecem permanentes no horizonte de uma vida individual — a estrutura do sistema tributário, o desenho da legislação trabalhista, as regras eleitorais — são, em escala histórica, fenômenos transitórios.

Há uma exceção aparente: textos religiosos. A Bíblia, o Alcorão, o Talmude, os Vedas permanecem textualmente estáveis há milênios. Mas o exame cuidadoso mostra que a sobrevivência textual desses documentos coexiste com transformação radical de sua aplicação prática. O texto bíblico sobrevive; a aplicação literal da Lei de Talião, não. O Alcorão sobrevive; a aplicação literal da proibição do interesse foi contornada por engenharia jurídica islâmica complexa. O texto persiste como referência; a regra operativa muda.

Essa primeira camada produz uma conclusão modesta mas necessária: textos sobrevivem como objetos culturais, regras específicas raramente sobrevivem como normas operativas. Se algo permanente atravessa os séculos das instituições humanas, não é a letra das normas.

1.3 Segunda camada: o que sobrevive abaixo da regra

Se não é o texto, e não é a regra literal, o que sobrevive? Uma resposta possível, mais profunda que a primeira, é a relação entre comportamento e consequência.

O caso da Lei de Talião é exemplar. Ninguém aplica hoje, em nenhum sistema jurídico contemporâneo, a regra literal “olho por olho, dente por dente”. O texto bíblico permanece nas escrituras; a regra, nos códigos antigos; mas a prática judicial substituiu sistematicamente a mutilação retributiva por penas alternativas — pecuniárias, restritivas de liberdade, restaurativas. A regra, como instrução operacional, morreu.

E no entanto algo da Lei de Talião sobreviveu, e sobreviveu com força crescente. O que sobreviveu foi o princípio de proporcionalidade entre transgressão e sanção — a noção de que a resposta institucional ao dano deve guardar relação de equivalência com o dano causado. Esse princípio, formulado de modo brutal na Babilônia há quase quatro mil anos, é hoje pilar do direito penal contemporâneo, do direito administrativo sancionador, do direito constitucional dos direitos fundamentais. Aplica-se à dosimetria de penas, ao controle de constitucionalidade de leis restritivas, à proporcionalidade entre meios e fins na atuação estatal.

O exemplo permite formular o segundo degrau do argumento. O que sobrevive, abaixo do texto, é a relação entre um comportamento e a consequência que dele se espera. A Lei de Talião não sobreviveu como instrução de mutilação; sobreviveu como exigência estrutural de equivalência. A regra da poupança proposta por Clason em 1926 — guardar não menos que um décimo do que se ganha — pode ser substituída amanhã por qualquer outra formulação numérica; o que persiste é a relação subjacente entre consumo total presente e ausência de patrimônio futuro. A proibição da usura na Idade Média desapareceu; a relação entre custo do capital, risco de inadimplência e necessidade de remuneração do credor reapareceu sob forma de juros, de comissões, de contratos de parceria.

Esse degrau é importante porque revela que a unidade básica de análise institucional não é a regra, mas o vínculo causal entre comportamento humano e resultado social. Regras são tentativas particulares de codificar esse vínculo; quando a codificação falha, ela é substituída; quando o vínculo desaparece, a regra perde sentido.

Aqui o argumento ganha potência analítica. A pergunta a fazer diante de qualquer instituição antiga deixa de ser “qual era a regra?” e passa a ser “qual relação entre comportamento e consequência essa regra tentava codificar?”. A resposta a essa segunda pergunta sobrevive ao desaparecimento da regra original.

1.4 Terceira camada: o que sobrevive abaixo da consequência

A segunda camada é forte, mas não é o fundo. Há ainda uma terceira camada, mais profunda, que explica por que certas relações entre comportamento e consequência reaparecem repetidamente ao longo da história, sob regras inteiramente diferentes.

Considere o caso da moeda. As formas mudaram radicalmente: conchas, cevada, metais preciosos, moedas cunhadas, papel-moeda com lastro, papel-moeda fiduciário, moeda eletrônica, criptoativos. A regra técnica que define o que é moeda mudou tantas vezes que perdeu unidade reconhecível. A consequência protegida — redução de custos de transação — também tem peso variável conforme a economia em questão. E ainda assim, em sociedades das mais diversas, a moeda emergiu repetidamente.

Por que reaparece? Porque o problema que ela resolve é estrutural à condição humana: a necessidade de realizar trocas indiretas entre desconhecidos, em situações nas quais o escambo direto é inviável. Esse problema não é particular à Babilônia, à Roma antiga ou ao capitalismo industrial. É consequência matemática inescapável de qualquer sociedade que ultrapasse certo limiar de complexidade econômica. Sem moeda, ou sem instrumento funcionalmente equivalente, sociedades complexas não conseguem operar. A moeda, portanto, não sobrevive porque foi bem desenhada na Lídia ou na China antiga. Sobrevive porque o problema que ela resolve não desaparece.

O mesmo padrão se repete em outras instituições milenares. O casamento atravessa formas radicalmente diferentes — poligâmico, monogâmico, religioso, civil, contratual, afetivo — porque permanece o problema de organizar institucionalmente a reprodução, o cuidado de filhos e a transmissão patrimonial. A propriedade privada sobrevive sob configurações tão distintas quanto feudal, capitalista, social e digital, porque permanece o problema de alocar direitos de uso e exclusão sobre recursos escassos. Os contratos mudam radicalmente — orais, escritos, formais, eletrônicos, automatizados por código — porque permanece o problema de tornar

confiável a cooperação intertemporal entre partes que não se conhecem plenamente.

O argumento se completa nesta terceira camada. O que sobrevive não é o texto, não é a regra, não é exatamente a consequência — é a solução para um problema permanente da condição humana. A relação entre comportamento e consequência identificada no segundo degrau é, ela própria, manifestação de uma estrutura mais profunda: a permanência de certos problemas que qualquer sociedade humana, em qualquer época, é obrigada a enfrentar.

Friedrich Hayek formulou intuição próxima ao distinguir regras concretas de regras abstratas. As regras concretas — normas específicas de conduta — são contingentes e mutáveis. As regras abstratas — padrões gerais de cooperação — emergem como resposta cumulativa a problemas recorrentes e tendem a se estabilizar. Douglass North chamou de “eficiência adaptativa” a capacidade institucional de mudar regras concretas mantendo a função estrutural. Elinor Ostrom, ao estudar sistemas de gestão de recursos comuns sobreviventes por séculos, mostrou que sua persistência se devia não a regras imutáveis mas à manutenção de função coletiva sob regras em constante adaptação. Joseph Henrich, do ponto de vista da evolução cultural, identificou o aprendizado social cumulativo como mecanismo de transmissão de soluções funcionais entre gerações, independentemente das formas codificadas em que essas soluções se expressam num dado momento.

As quatro tradições convergem para o mesmo ponto, ainda que partindo de pressupostos distintos. O que a história institucional preserva, em última instância, é a capacidade de produzir respostas funcionais a problemas que não vão embora.

1.5 A taxonomia dos problemas permanentes

Se a tese central é verdadeira, decorre uma exigência de catálogo: identificar quais são os problemas permanentes da condição humana cuja recorrência explica a recorrência das instituições que os enfrentam.

O catálogo não pode ser exaustivo — a própria definição do que constitui “problema permanente” é objeto de debate. Mas é possível identificar uma família de problemas que satisfazem três critérios: aparecem em sociedades de épocas e culturas radicalmente distintas; geram respostas institucionais reconhecíveis em sua função, ainda que diferentes em sua forma; e tendem a reaparecer quando suprimidos por intervenção deliberada.

Escassez. Em qualquer sociedade humana, recursos materiais são limitados em relação aos usos possíveis. Esse fato simples gera continuamente o problema de alocar quem usa o quê, em que ordem, sob que condições. As respostas institucionais variam enormemente — mercados, planejamento central, tradições comunitárias, hierarquias religiosas, sorteios cerimoniais — mas o problema retorna em toda sociedade conhecida.

Coordenação. Quando muitas pessoas precisam agir de modo articulado, surgem dificuldades de informação, alinhamento e cumprimento que nenhuma decisão individual resolve. O problema gera respostas tão diferentes quanto sistemas de pesos e medidas, calendários comuns, línguas francas, padrões técnicos, protocolos diplomáticos, moedas. Sociedades que não desenvolvem soluções de coordenação não conseguem operar acima de escala muito reduzida.

Conflito. Onde há mais de uma pessoa, há possibilidade de conflito sobre recursos, sobre status, sobre interpretação dos fatos, sobre direitos. O problema da contenção do conflito — antes que se torne destrutivo para o grupo — gera respostas que vão da vingança ritualizada à mediação por anciãos, do tribunal estatal à arbitragem internacional. A forma muda; a necessidade de contenção, não.

Confiança intertemporal. A cooperação humana exige que pessoas atuem agora com base em compromissos sobre o futuro. O problema de garantir que promessas sejam cumpridas mesmo quando o cumprimento se torna inconveniente gera respostas que vão de juramentos sagrados a contratos escritos, de garantias colaterais a sistemas de reputação digital. A engenharia muda; a necessidade de tornar confiável o futuro, não.

Sucessão. Toda sociedade enfrenta o problema da transferência de posições, propriedades e poderes entre gerações — e a transferência

precisa ocorrer de modo a evitar conflito destrutivo. As respostas vão da primogenitura à eleição, da herança contratual à doação testamentária, da posse coletiva à transmissão familiar. A forma muda; o problema de quem fica com o quê quando alguém morre, não.

Coordenação reprodutiva. Toda sociedade precisa organizar institucionalmente a reprodução e o cuidado da geração seguinte. O casamento, em suas formas diversas, é a resposta mais frequente, mas não a única. As regras mudam radicalmente; a necessidade de estruturação institucional do problema, não.

Tutela de poder. Quando alguns indivíduos acumulam capacidade decisória sobre muitos, surge o problema de limitar o uso dessa capacidade. As respostas variam de conselhos de anciãos a divisões formais de poder, de cartas de direitos a controles externos institucionalizados. A forma muda; o problema do excesso decisório acumulado, não.

Alcance do poder sobre a pessoa. Toda autoridade decide sobre alguém a partir do que consegue conhecer — e existe uma região que ela não alcança: o que a pessoa é, pensa ou pretende, e que não se manifestou. O problema de fixar até onde a autoridade pode ir quando não dispõe de base demonstrável gera respostas que vão do juramento e da ordália à exigência de que quem prende apresente a causa da prisão. Distingue-se dos demais por uma razão: escassez, sucessão e conflito manifestam-se em acontecimentos observáveis; este obriga a decidir sobre o que ninguém vê. O Apêndice C desenvolve o problema e propõe uma leitura estrutural da resposta institucional mais conhecida a ele.

Sentido e incerteza. Sociedades humanas geram, talvez universalmente, respostas institucionais ao problema da incerteza existencial — sob forma de religiões, filosofias, ciências, ideologias. As respostas mudam radicalmente; a demanda por sistemas de significado, não.

Uma observação adicional refina o catálogo e responde, em parte, à objeção de que ele é postulado e não derivado. Os problemas listados não estão todos no mesmo nível. Escassez e incerteza têm caráter de raiz: decorrem diretamente da finitude dos recursos e da impossibilidade de conhecer o futuro, condições que independem de qualquer arranjo social. Coordenação,

conflito e confiança intertemporal são problemas de segunda ordem — só emergem quando há escassez, múltiplos agentes e tempo, isto é, quando vários decisores precisam agir em conjunto sobre recursos limitados ao longo de períodos sucessivos. Sucessão, tutela de poder e coordenação reprodutiva são de ordem ainda mais derivada: pressupõem, respectivamente, a existência de patrimônio transmissível, de capacidade decisória assimétrica e da própria mortalidade que torna a renovação geracional inevitável. Reconhecer essa hierarquia interna não fecha a derivação do catálogo, mas indica o caminho — em vez de uma lista plana e postulada, um pequeno número de raízes a partir das quais os demais problemas se desdobram quando se acrescentam pluralidade de agentes, tempo e finitude da vida.

Essa lista, ainda que parcial, sugere que o conjunto de problemas permanentes é finito e reconhecível. Não é necessário comprometer-se com qualquer formulação específica para sustentar o argumento central: a sobrevivência institucional ao longo da história é mais bem compreendida como persistência de respostas a problemas estruturais do que como persistência de regras particulares.

1.6 Implicação operacional: o que vem antes da reforma

Se o quadro proposto for produtivo, ele tem consequência operacional importante para qualquer projeto de reforma institucional, da mais técnica à mais ambiciosa.

A consequência é metodológica. Antes de reformar uma instituição — modificar suas regras, redesenhar seu funcionamento, ampliar ou reduzir suas competências —, é necessário identificar com precisão qual problema permanente ela vinha resolvendo. Não basta examinar o texto da norma. Não basta avaliar o desempenho do desenho atual. É preciso reconstruir a cadeia: que problema estrutural a instituição enfrenta; que comportamentos são gerados pelas regras vigentes; que consequências esses comportamentos produzem; e se as consequências obtidas ainda resolvem o problema original.

Quando essa reconstrução é dispensada, três falhas típicas aparecem na história das reformas institucionais. A primeira é a reforma cosmética, que altera regras sem alterar a função — mudam os artigos, permanecem os mecanismos. A segunda é a reforma destrutiva, que altera regras sem perceber qual problema permanente elas resolviam — e que, ao desaparecer a regra, deixa o problema sem resposta institucional, abrindo espaço para soluções espontâneas frequentemente piores. A terceira é a reforma transferente, que move o problema para outra arena institucional sem resolvê-lo — muda o decisor, mantém o impasse.

As três falhas estão presentes na história brasileira recente. A reforma cosmética aparece quando emendas constitucionais ajustam textos sem alterar o sistema de incentivos que produziu os comportamentos questionados. A reforma destrutiva aparece quando supressões legais são realizadas sob a expectativa de que o problema desaparecerá com a regra — e o problema, sendo permanente, reaparece sob forma menos ordenada. A reforma transferente aparece quando conflitos institucionais são realocados entre Poderes sem que o problema estrutural que os gera seja enfrentado.

A implicação não é conservadora no sentido político do termo. Não decorre do quadro a recomendação de manter regras antigas por respeito à tradição. Decorre, ao contrário, a recomendação de que regras sejam reformadas com lucidez sobre a função estrutural que cumprem — e que a substituição seja desenhada para preservar ou aperfeiçoar a resposta ao problema permanente, não para abolir um texto incômodo.

Há, neste ponto, conexão direta com qualquer projeto sério de reforma constitucional. As constituições nacionais são, em essência, tentativas de codificar simultaneamente soluções para vários problemas permanentes ao mesmo tempo — contenção do poder, organização da sucessão, garantia de direitos, coordenação federativa, estruturação da economia. Quando uma constituição envelhece, a pergunta produtiva não é “que dispositivos precisam ser atualizados?”, mas “que problemas permanentes essa constituição enfrentou bem, e em quais ela falhou?”. A primeira pergunta produz reformas cosméticas. A segunda produz reformas estruturais.

1.7 Limites do quadro

Um quadro analítico ganha em força quando reconhece seus próprios limites. Cinco limitações merecem registro.

Primeira: a tese da persistência de soluções a problemas permanentes não implica que todas as soluções sejam igualmente boas. O fato de a moeda emergir repetidamente não significa que toda forma monetária resolva igualmente bem o problema das trocas — hiperinflação, deflação, exclusão financeira são falhas reais. O fato de a propriedade privada emergir repetidamente não significa que toda configuração de direitos de propriedade seja socialmente desejável. O quadro descreve um padrão de persistência, não uma justificativa ética.

Segunda: nem todo problema permanente recebe resposta institucional bem-sucedida em toda época. Sociedades existem em estados variados de competência institucional. O fato de existir solução estrutural para o problema da contenção do poder não garante que uma sociedade específica, num momento específico, esteja efetivamente contendo o poder. A persistência do problema é universal; a qualidade da resposta, não.

Terceira: o quadro não exclui que existam problemas genuinamente novos, gerados pela transformação tecnológica ou pela mudança de escala das sociedades humanas. A regulação de inteligência artificial, a governança planetária do clima, a coordenação cibernética entre Estados-nação podem constituir problemas estruturalmente novos, não redutíveis a versões anteriores de problemas anteriores. O quadro proposto se aplica especialmente bem a problemas recorrentes; sua aplicação a problemas inéditos exige maior cautela.

Quarta: o quadro ainda não oferece critério empírico completo para distinguir duas razões muito diferentes pelas quais uma instituição persiste — porque continua resolvendo bem um problema permanente, ou porque sobrevive por inércia, dependência de trajetória ou captura por interesses particulares. Há, contudo, um critério parcial já contido nos próprios requisitos de inclusão do catálogo: a tendência a reaparecer quando suprimida. Uma instituição que rastreia um problema permanente real reemerge sob forma funcionalmente equivalente quando suprimida por intervenção deliberada — a proibição da

usura reapareceu como contrato de parceria, a Lei Seca reapareceu como contrabando. Uma instituição mantida apenas por inércia, ao contrário, tende a desaparecer quando removida, sem retorno espontâneo. O teste da supressão separa, portanto, a persistência funcional da persistência inercial. Não separa, ainda, a persistência funcional da captura: uma instituição pode, ao mesmo tempo, responder a um problema real e ter sido apropriada por interesses particulares. Esse segundo discernimento permanece em aberto.

Esse teste oferece o critério parcial mais robusto de que o quadro analítico dispõe para a distinção entre função e inércia. Sua aplicação concreta é discutida adiante, na Parte IV, quando se examina como mensurar o sucesso de uma reforma institucional — momento em que o teste deixa de ser apenas critério analítico e torna-se ferramenta prática de avaliação.

Esses primeiros limites não enfraquecem a proposta. Apenas circunscrevem seu domínio de utilidade. O quadro é mais útil para compreender por que certas instituições atravessam séculos do que para prever quais novas instituições serão criadas. É mais útil para diagnosticar reformas falhadas do que para garantir o sucesso de reformas futuras. É mais útil como lente analítica do que como receita normativa.

Há ainda uma quinta limitação que merece registro próprio. A tese central afirma que instituições sobrevivem quando continuam resolvendo problemas permanentes. Mas a história oferece exemplos incômodos de instituições que sobreviveram por séculos sem que se consiga identificar com clareza qual problema permanente elas resolviam. A escravidão atravessou milênios em civilizações estruturalmente muito diferentes — Babilônia, Roma, mundo islâmico, África Ocidental, plantation atlântica — e durou enquanto encontrou configurações econômicas que a tornassem rentável. O sistema estamental de privilégios hereditários atravessou a Idade Média europeia e parte significativa da modernidade. As guildas medievais sobreviveram por cinco séculos como organização produtiva. Nenhum desses casos cabe confortavelmente na categoria de “solução para problema permanente”.

Como interpretar esses casos? Uma leitura possível é que a tese permanece válida, e que essas instituições resolviam problemas permanentes mascarados — coordenação de produção sob tecnologia pré-industrial, no caso das guildas; controle de mão de obra em economias agrárias de baixa

produtividade, no caso da escravidão; estabilização hierárquica em sociedades sem mecanismos de mobilidade pacífica, no caso dos estamentos. Quando os problemas mudaram, as instituições desapareceram. Outra leitura, mais cautelosa, é que algumas instituições sobrevivem por captura — pela capacidade dos beneficiários de preservá-las independentemente de utilidade social agregada — e não por função. O quadro analítico proposto não distingue perfeitamente entre essas duas hipóteses em todos os casos.

Esse reconhecimento é importante por razão metodológica. A tese central oferece instrumento poderoso de leitura institucional, não chave universal. Identificar problemas permanentes é exercício difícil e revisável; alguns casos resistem a interpretação clara. O quadro funciona melhor onde o problema permanente é identificável com nitidez (escassez de meio de troca para a moeda; coordenação intertemporal para os contratos; contenção da vingança para a proporcionalidade penal), e pior onde a fronteira entre função e captura é mais difusa. Reconhecer essa dificuldade fortalece, não enfraquece, o uso do quadro.

1.8 Conclusão

O ensaio propôs um quadro de leitura para a história institucional, articulado em três camadas que se sustentam mutuamente. Na primeira camada, observa-se que textos antigos sobrevivem como objetos culturais, mas raramente como normas operativas. Na segunda, que sob a regra particular sobrevive a relação entre comportamento e consequência — a Lei de Talião desapareceu como instrução, persistiu como exigência de proporcionalidade. Na terceira, que sob a consequência sobrevive o problema permanente que a instituição enfrenta — a moeda muda de forma, mas o problema das trocas em sociedades complexas não desaparece.

A tese central, formulada como proposição moderada, é que a história institucional preserva soluções funcionais a problemas permanentes da condição humana. As regras são contingentes; as soluções, recorrentes. Quando uma regra desaparece sem que o problema seja resolvido por outros meios, o comportamento que ela regulava reaparece sob forma institucional

alternativa — os exemplos desenvolvidos ao longo desta parte ilustram o padrão.

A consequência operacional é metodológica e antecede qualquer projeto de reforma institucional sério. Antes de modificar uma instituição, é necessário identificar que problema permanente ela vinha enfrentando, que cadeia de comportamentos e consequências conecta esse problema às regras vigentes, e se a reforma proposta preserva, aperfeiçoa ou destrói essa cadeia. Reformas que ignoram essa investigação tendem a ser cosméticas, destrutivas ou meramente transferentes — e dificilmente alteram em profundidade o funcionamento que pretendiam corrigir.

O ensaio termina sem fechar resposta única, porque a tese é apresentada como quadro de leitura, não como lei. Sua validade está na utilidade para gerar perguntas produtivas diante de instituições concretas, e para distinguir, em cada caso, o que pertence ao texto, o que pertence à regra, o que pertence à consequência e o que pertence ao problema permanente que a instituição enfrenta. Quem opera com esse quadro em mãos vê coisas diferentes; e essa diferença, talvez, seja a única forma honesta de testar se a lente é útil.

Resta a pergunta inversa, que abre debate maior do que este ensaio pode encerrar: se as instituições humanas persistem porque continuam resolvendo problemas permanentes, então o desafio mais difícil da política contemporânea não é alterar as regras que existem — é identificar, com lucidez, quais problemas permanentes ainda recebem boas respostas, quais já não recebem, e quais problemas inteiramente novos exigem soluções que a história ainda não nos ensinou a desenhar.

PARTE II

DIAGNÓSTICO EMPÍRICO



A Constituição material do Brasil em 2026

Migração de competências e a pergunta da reforma

Nota inicial: esta Parte II diagnóstica, no caso brasileiro, a divergência entre Constituição formal e Constituição material discutida em termos gerais na Parte I. Sua função no livro é dupla: oferece evidência empírica documentada de que o problema da migração de competências é real e contemporâneo no Brasil; e prepara o terreno para a Parte III, na qual será articulada uma proposta normativa para enfrentá-lo. Pode ser lida de forma autônoma, mas seu peso argumentativo aumenta quando lida em conjunto com a Parte I que a precede e a Parte III que a segue.

2.1 A pergunta antes da resposta

O debate brasileiro sobre reforma constitucional tem sido conduzido, com raras exceções, a partir de soluções. Limitar competências do Supremo Tribunal Federal. Alterar o sistema eleitoral. Reduzir o número de partidos. Modificar o foro privilegiado. Reformular o presidencialismo. Cada proposta carrega seu diagnóstico implícito, mas o diagnóstico raramente é o objeto explícito do debate.

Esta parte inverte a ordem. Antes de discutir o que reformar, propõe-se uma pergunta anterior: a arquitetura de poder vigente no Brasil hoje ainda corresponde àquela desenhada pelo constituinte de 1988?

A pergunta não é retórica. Não pressupõe a resposta. Não acusa atores. Investiga uma possibilidade técnica reconhecida há décadas pela teoria constitucional: a de que uma ordem constitucional pode sofrer transformação material profunda sem que seu texto seja formalmente alterado. Se a resposta à pergunta for “sim, ainda corresponde”, o debate da reforma se converte em discussão sobre ajustes pontuais ao desenho original. Se a resposta for “não, não corresponde mais”, então a discussão muda de natureza: deixa de ser sobre como modificar o texto e passa a ser sobre como reaproximar texto e funcionamento.

Esta segunda hipótese tem uma consequência institucional importante. Ela retira a discussão da reforma do território estritamente ideológico — onde cada grupo político propõe a reforma que lhe favorece — e a desloca para o território do diagnóstico: o de uma divergência crescente entre Constituição

formal e Constituição real, divergência que pode ser mensurada, descrita e debatida independentemente de preferências políticas.

O argumento que se desenvolve nas próximas seções é estrutural, não conclusivo. Não pretende provar que houve subversão constitucional, nem demonstrar que houve evolução legítima. Pretende organizar um conjunto de perguntas convergentes que tornam o debate inevitável.

2.2 Constituição formal e Constituição material: a distinção

A teoria constitucional reconhece, há mais de um século, que o texto escrito de uma Constituição e seu funcionamento real podem divergir sem que essa divergência configure violação. Ferdinand Lassalle, em 1862, já distinguia a Constituição escrita dos “fatores reais de poder” que a sustentam ou contradizem. Posteriormente, a doutrina alemã e americana desenvolveu instrumentos analíticos mais precisos: mutação constitucional, expansão jurisprudencial, transformação informal, constitucionalismo abusivo.

Esses instrumentos têm genealogia e fronteiras que convém explicitar. A expressão constitucionalismo abusivo é de David Landau, que descreve o uso de mecanismos formais de mudança constitucional para erodir a ordem democrática; a literatura próxima sobre erosão gradual — de que Levitsky e Ziblatt são a referência mais conhecida — observa que a perda de substância democrática raramente decorre de ruptura única, mas de passos pequenos, quase invisíveis, cada um defensável em si. O diagnóstico deste livro toma de empréstimo o método dessa tradição — a atenção ao acúmulo incremental, não ao vilão único —, com uma distinção que precisa ficar clara: o caso brasileiro aqui examinado não é autocratização nem captura por um governante, e sim migração de competências entre os próprios Poderes. O padrão é incremental; o agente não é um autocrata, mas o conjunto do arranjo institucional. Cabe ainda registrar a objeção formalista: para o positivismo estrito de Kelsen, a validade de uma norma independe de sua eficácia material, de modo que a divergência entre texto e prática não afetaria a vigência da Constituição. Este livro reconhece a objeção, mas segue Lassalle e Hesse ao tratar essa divergência não como irrelevância

teórica, e sim como problema institucional concreto — que produz, como a Parte II documenta, consequências mensuráveis.

O que este livro descreve no Brasil não é uma anomalia nacional. É a forma local de um fenômeno que as democracias constitucionais do século XX documentaram sob vários nomes. A literatura do Estado administrativo — cuja formulação clássica remonta a Dwight Waldo, em 1948 — registrou o momento em que a administração deixou de ser execução da lei e passou a ser produção autônoma de norma. Giandomenico Majone descreveu a variante europeia como Estado regulador: o deslocamento do governo que tributa e gasta para o governo que edita regras. São tradições distintas daquela que costuma enquadrar o caso brasileiro — a do retrocesso democrático, de Landau, Levitsky e Ziblatt — e, para o diagnóstico aqui proposto, mais precisas: nomeiam a migração da competência normativa sem pressupor intenção autoritária. O que se desloca é a fonte da regra, não o regime.

O debate sobre esse Estado administrativo tem dois polos, e convém situar a posição deste livro entre eles. Num extremo, Philip Hamburger sustenta que o poder administrativo moderno é um retorno à prerrogativa pré-constitucional — uma usurpação das funções que a Constituição reservou ao legislador e ao juiz. No outro, Adrian Vermeule e Cass Sunstein o defendem como tópico central e inevitável da teoria constitucional contemporânea, passível de ser redimido desde que disciplinado por uma moralidade interna do direito administrativo. Este livro não adota nenhum dos dois extremos. Não afirma usurpação — a delegação a órgãos técnicos é, em regra, constitucionalmente autorizada —, nem celebra a transferência como simples ganho de eficiência. Afirma, mais estritamente, uma divergência entre a Constituição formal e a material que pede reaproximação, e que se agrava quando passa despercebida.

O caso brasileiro tem, nessa moldura, um marco próprio. A Constituição de 1988 é o exemplar acabado da Constituição dirigente — aquela que não apenas limita o poder, mas programa a ação do Estado —, e foi diretamente influenciada pela obra de J. J. Gomes Canotilho. Foi o próprio Canotilho quem, no prefácio à segunda edição de sua tese, em 2001, declarou que “a Constituição dirigente está morta”. A frase costuma circular fora de contexto,

e o contexto importa: ele a declarou morta num sentido preciso — o de um normativismo capaz de, sozinho, operar a transformação social —, preservando de modo expresso o que chamou de resíduo da programaticidade, a função de a Constituição fixar as premissas materiais das políticas públicas. Lida com rigor, a revisão de Canotilho não enterra a Constituição programática: constata que sua pretensão forte é insustentável. E é nesse vão — entre o que a Constituição programa e o que consegue, sozinha, realizar — que se instala a produção da regra por outras instâncias.

Daí não se conclui o fim da Constituição como pacto político. A Constituição formal permanece a fonte de validade do sistema — o ponto de Kelsen continua de pé — e segue operando como limite. O que muda é o equilíbrio entre o canal formal e o canal material da produção da regra: a função de gestão passa a predominar sem extinguir a de organização política. Não é substituição; é sobreposição. O diagnóstico deste livro está calibrado nessa medida — descreve um deslocamento de predominância, não uma morte — e é essa medida que o separa tanto do alarmismo quanto da complacência.

O elemento comum a todos esses conceitos é o reconhecimento de que mudanças constitucionais ocorrem por dois canais distintos. O primeiro é o canal formal: emendas constitucionais, processos legislativos qualificados, manifestações expressas do poder constituinte derivado. O segundo é o canal material: alterações no sentido prático, na distribuição efetiva de competências e no equilíbrio real entre instituições, produzidas por interpretação, prática reiterada, omissão sistemática ou criação administrativa, sem qualquer modificação do texto.

A distinção é decisiva por uma razão metodológica. Quando o debate público se limita ao canal formal — quando se discute apenas o que está escrito no texto e suas emendas —, o canal material torna-se invisível. Mudanças profundas no funcionamento das instituições podem acumular-se ao longo de décadas sem nunca aparecer no horizonte do debate constitucional, justamente porque o texto permanece intacto.

Essa invisibilidade tem um efeito perverso. As reformas pontuais propostas a cada nova crise institucional operam sobre o texto formal, ignorando a Constituição material. O resultado é que tais reformas frequentemente produzem efeitos contrários aos esperados — alteram o texto sem alterar o

funcionamento, ou alteram o funcionamento por canais que o texto não previu.

Por isso, qualquer diagnóstico institucional sério precisa começar pela pergunta: a Constituição formal e a Constituição material ainda coincidem? E onde, especificamente, divergem?

2.3 O desenho original de 1988

A Constituição de 1988 foi concebida em resposta a duas décadas de regime autoritário e a um desequilíbrio institucional historicamente recorrente no Brasil: o protagonismo do Poder Executivo em detrimento do Legislativo, e a fragilidade do controle judicial sobre os outros Poderes. O constituinte buscou corrigir esse desequilíbrio por meio de uma arquitetura específica, identificável em quatro decisões estruturantes.

Primeira: fortalecer o Poder Legislativo como centro da deliberação política, ampliando suas prerrogativas de controle sobre o Executivo, criando instrumentos de fiscalização orçamentária e financeira, e estabelecendo o Congresso Nacional como arena privilegiada da representação democrática. O constituinte recusou explicitamente o modelo de Executivo hipertrofiado herdado do regime militar.

Segunda: instituir o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, com competência precípua de controle de constitucionalidade. O termo é técnico e tem consequências. Guardiã é função de proteção do texto contra violações — não função de criação normativa, de gestão de políticas públicas ou de arbitragem final de conflitos políticos. O modelo brasileiro adotou elementos do controle concentrado europeu, mas com a expectativa de que o STF operasse como árbitro reativo, não como protagonista ativo.

Terceira: estruturar a Advocacia-Geral da União como advocacia de Estado. O artigo 131 da Constituição é explícito: cabe à AGU representar a União, judicial e extrajudicialmente. A função é de defesa jurídica permanente dos interesses da União como pessoa jurídica de direito público — não da defesa política dos atos de um governo específico, nem da defesa institucional de

um conceito particular de democracia. A distinção entre advocacia de Estado e advocacia de governo é estrutural, e o desenho de 1988 escolheu o primeiro.

Quarta: institucionalizar canais de participação social. Conselhos gestores, ouvidorias, iniciativa popular de leis. O constituinte concebeu a sociedade civil como ator constitucional ativo, não apenas como destinatária de políticas públicas formuladas verticalmente.

O resultado é uma arquitetura específica: Legislativo como centro deliberativo, Executivo contido por contrapesos efetivos, Judiciário como árbitro reativo, AGU como advocacia técnica de Estado, sociedade civil como participante institucional. Esse é o modelo formal. A pergunta é se ele ainda funciona assim.

2.4 Mapa das migrações de competência (1988–2026)

Uma migração de competência ocorre quando uma função originalmente atribuída a um ator institucional passa, de fato, a ser exercida por outro — sem alteração do texto constitucional que atribuiu aquela competência originalmente. Os exemplos abaixo são documentados; sua interpretação como legítima ou problemática é matéria de debate, mas sua ocorrência factual não é.

Formulação de políticas públicas estruturantes. O texto constitucional atribui essa função ao Legislativo (que produz a lei) e ao Executivo (que a regulamenta e executa). Na prática, decisões do STF — em temas que vão de saúde a meio ambiente, de assistência social a regime prisional — passaram a determinar parâmetros, prazos e mecanismos de execução de políticas públicas. O Tema 698 da repercussão geral autoriza expressamente o Judiciário a implementar políticas públicas em caso de omissão. A omissão tornou-se hipótese recorrente.

Regulação eleitoral. O texto atribui essa função ao Legislativo (Código Eleitoral) e à Justiça Eleitoral. Na prática, decisões do STF passaram a definir temas estruturantes como federações partidárias, duração de mandatos, regras de inelegibilidade e cassação. O espaço de regulação foi

ocupado por decisões judiciais com efeito vinculante, sem que o texto que atribuía a competência ao Legislativo tenha sido alterado.

Controle de conteúdo digital e definição do discurso público. Esta é a migração mais recente e a mais reveladora, porque a competência original simplesmente não existia no texto. O constituinte de 1988 não imaginou — não tinha como imaginar — um Estado que produzisse normas sobre desinformação, monitorasse o discurso público em plataformas digitais ou definisse os limites do dizível em campanhas eleitorais. Essa competência foi criada por via administrativa, com a instituição da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia (PNDD) em 2023, e por via jurisdicional, com decisões do STF que estabeleceram parâmetros para remoção de conteúdo e responsabilização de plataformas.

Definição de regras processuais de impeachment de ministros do STF. Em dezembro de 2025, liminar monocrática do ministro Gilmar Mendes (ADPFs 1259 e 1260) estabeleceu que apenas o Procurador-Geral da República teria legitimidade para denunciar ministros da Corte por crime de responsabilidade — afastando a previsão legal de denúncia por qualquer cidadão. Dias depois, sob provocação do Senado, o próprio relator suspendeu esse ponto. A regra processual de uma forma de controle parlamentar sobre o Judiciário passou, assim, a ser definida — e redefinida em uma semana — por decisão individual de um ministro do próprio Judiciário.

Decisão sobre alíquotas tributárias derrubadas pelo Congresso. Em julho de 2025, no caso do Decreto do IOF, a Advocacia-Geral da União ingressou com Ação Declaratória de Constitucionalidade contra o decreto legislativo do Congresso Nacional que sustara o decreto presidencial. A decisão do relator, em sede monocrática (ADC 96), reverteu, na prática, decisão soberana do Legislativo. O canal pelo qual conflitos Executivo-Legislativo são resolvidos deslocou-se da negociação política para a arbitragem judicial.

Definição de regras orçamentárias e bloqueio de emendas parlamentares. Decisões do STF passaram a determinar quais regras de execução orçamentária são compatíveis com a Constituição, em temas tradicionalmente reservados à deliberação política entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Esses casos não esgotam o catálogo. Mas indicam um padrão: o Legislativo perdeu, na prática, capacidade de definir matérias estruturantes; o STF passou a ocupar esse espaço; a AGU expandiu sua atuação para temas de conformação política do discurso público; o Executivo passou a recorrer ao STF como instância de validação de seus atos quando estes são contrastados pelo Congresso.

A pergunta inevitável: essa configuração corresponde à arquitetura desenhada em 1988?

2.5 O caso da PNDD e a tutela institucional do discurso

Entre as migrações documentadas, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia merece tratamento específico, não pelo juízo de valor que se possa fazer dela, mas porque ilustra de modo particularmente claro o mecanismo de criação de competência sem alteração textual.

A PNDD foi instituída pelo Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023, no âmbito da reestruturação da Advocacia-Geral da União, e teve suas atribuições regulamentadas pela Portaria Normativa PGU/AGU nº 16, de maio de 2023. Sua estruturação e proeminência foram impulsionadas pela resposta institucional aos atos de 8 de janeiro daquele ano. Sua função declarada é representar a União em causas voltadas à preservação da democracia, com atuação proeminente no combate à desinformação em ambiente digital. Em seu primeiro período de operação, dados oficiais indicavam alta taxa de êxito em notificações extrajudiciais contra conteúdos classificados como fraudulentos ou golpistas.

O exame estrutural dessa criação não passa por sua eficácia operacional, nem pelo mérito político da resposta a 8 de janeiro. Passa por três perguntas técnicas anteriores.

Primeira: qual a base constitucional da atribuição? O artigo 131 estabelece que a AGU representa a União, judicial e extrajudicialmente, em sua condição de pessoa jurídica de direito público. A defesa institucional do conceito abstrato de democracia, e a definição operacional do que constitui desinformação, não decorrem evidentemente desse dispositivo. A

competência foi criada por interpretação extensiva, não por previsão expressa.

Segunda: quem define os critérios materiais da atuação? A categoria de desinformação não tem definição constitucional, nem legal estrita. Os critérios pelos quais determinado conteúdo é classificado como desinformativo, golpista ou antidemocrático são estabelecidos pela própria PNDD, sem mecanismo externo de revisão substantiva. O órgão que define a regra é o mesmo que a aplica.

Terceira: qual o mecanismo de controle democrático sobre essa atuação? A PNDD não responde a mandato eletivo. Suas decisões não são submetidas a deliberação parlamentar prévia. Seu controle interno é hierárquico, dentro da própria AGU; seu controle externo, quando ocorre, depende de provocação judicial caso a caso. O ciclo institucional clássico — deliberação legislativa, execução administrativa, controle judicial — foi substituído por um ciclo administrativo-judicial no qual o Legislativo não participa da formulação da regra.

A questão estrutural, portanto, não é se a PNDD combate desinformação real ou se sua atuação é tecnicamente competente. É outra: a criação dessa competência inaugurou uma função estatal que o texto constitucional não previu — a tutela institucional do discurso público — e essa função passou a ser exercida sem que o Legislativo tenha aprovado lei que a discipline, sem definição constitucional de seus limites, e sem mecanismo externo de controle democrático.

Isso pode ser justificável como resposta excepcional a uma situação excepcional. Pode ser legítimo como adaptação institucional a um ambiente digital que o constituinte não previu. Pode ser necessário para a sobrevivência do regime democrático. Mas é, em qualquer caso, uma transformação material da arquitetura constitucional, não uma mera aplicação do texto vigente.

2.6 Os quatro mecanismos da transformação material

As migrações de competência identificadas não ocorrem por um único processo, mas por quatro mecanismos técnicos distintos, todos compatíveis com a manutenção formal do texto constitucional. Distingui-los é importante porque cada um produz efeitos diferentes, e cada um exige resposta diferente caso se conclua que a transformação foi excessiva.

O primeiro mecanismo é a mutação constitucional. A doutrina aceita que o sentido de uma norma constitucional possa evoluir ao longo do tempo, em resposta a mudanças sociais, sem que isso configure violação. Mutações genuínas são reconhecidas pela manutenção do núcleo essencial do dispositivo e pela compatibilidade com o sistema constitucional como um todo. A controvérsia surge quando a mutação esvazia o sentido original ou contradiz outros princípios constitucionais.

O segundo mecanismo é a expansão jurisprudencial. Diferentemente da mutação — que reinterpreta uma norma existente —, a expansão cria normas novas por via judicial. O STF, ao decidir reiteradamente sobre temas que o Legislativo não regulou, produz precedentes que adquirem força vinculante e ocupam o espaço da lei. O efeito prático é equivalente ao de legislação, mas o processo de produção da norma não passa por deliberação parlamentar.

O terceiro mecanismo é a omissão legislativa crônica. Quando o Legislativo deixa de regular sistematicamente temas que lhe competem, o vácuo é preenchido por outros atores institucionais. Esse mecanismo é particularmente relevante no Brasil pós-1988: a inércia parlamentar em temas estruturantes — reforma política, regulação digital, sistema tributário, reforma processual — não é evento episódico, mas padrão recorrente. A omissão tornou-se a regra; a regulação judicial ou administrativa, a consequência inevitável.

O quarto mecanismo é a expansão administrativa. O Poder Executivo, mediante decretos, portarias e criação de novos órgãos, instaura competências e funções não previstas constitucionalmente. A PNDD é o caso paradigmático recente, mas o mecanismo é mais geral: agências reguladoras com poderes quase-legislativos, órgãos de controle com

atribuições parajudiciais, estruturas administrativas que definem na prática o conteúdo de direitos fundamentais.

A combinação dos quatro mecanismos produz um efeito sistêmico que nenhum deles isoladamente produziria. A mutação reinterpreta; a expansão jurisprudencial legisla; a omissão crônica abre o espaço; a expansão administrativa o ocupa. O resultado é uma Constituição material que se distancia progressivamente da Constituição formal, sem que qualquer ato isolado nesse processo possa ser facilmente identificado como ilegítimo.

Esta é a dificuldade central do debate. Não há um momento de ruptura. Não há um agente identificável. Há um padrão estrutural cujo resultado agregado precisa ser examinado, mesmo que cada etapa individual possa ser defendida em isolamento.

2.6.1 Um caso contemporâneo: o Caso Banco Master

Esses quatro mecanismos não operam apenas em domínios técnicos isolados. A erosão da Constituição formal pode também atingir o próprio sistema de freios e contrapesos que deveria conter os atores institucionais quando esses se desviam da função para a qual foram desenhados. Um exemplo contemporâneo ilustra com nitidez essa camada do problema.

Em novembro de 2025, veio a público no Brasil o caso que ficaria conhecido como Caso Banco Master — investigação sobre fraudes financeiras em instituição bancária privada. O caso deslocou-se rapidamente do plano financeiro para o plano institucional, ao se documentar que o ministro inicialmente designado como relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal mantinha vínculos familiares e empresariais com o investigado principal. Pedido de impeachment foi protocolado por grupo de senadores em janeiro de 2026; em fevereiro do mesmo ano, o plenário do STF decidiu por unanimidade pela ausência de suspeição do relator e manifestou “apoio pessoal” ao colega. O relator deixou o caso voluntariamente pouco depois; o novo relator designado autorizou a Polícia Federal a retomar diligências que haviam sido restringidas. Em paralelo, investigações então em curso apuravam pagamentos do banco a juristas e autoridades; ao fechamento deste manuscrito, a apuração não havia produzido conclusão definitiva.

O caso interessa a este livro por razão estrutural, não pessoal — e independentemente de seu desfecho judicial, ainda em aberto. Ilustra simultaneamente três limitações dos arranjos atuais. Primeira: a arbitragem da suspeição entre julgadores que são pares — quando os ministros decidem sobre suspeição uns dos outros, o mecanismo de controle externo é, na prática, autocontrole coletivo. Segunda: a fragilidade dos instrumentos de responsabilização. A própria regra processual que define quem pode sequer abrir o impeachment de um ministro mostrou-se instável: foi estabelecida e, no intervalo de uma semana, parcialmente revista por liminar monocrática no próprio Supremo, em dezembro de 2025. O instrumento de controle depende, assim, de uma regra que o próprio controlado define e redefine. Terceira: a transparência inversamente proporcional à gravidade do caso — quanto maior o peso institucional do envolvido, maior o sigilo imposto, menor o acesso da imprensa e da sociedade civil às peças processuais.

Essas três limitações não são particulares ao caso. São manifestações concretas de padrão estrutural que se acumulou ao longo das décadas pós-1988: a Constituição formal prevê controle externo do Judiciário, mas a Constituição material reduz progressivamente esse controle a formalidade. O caso Banco Master não cria o problema; torna-o visível em escala que dificulta sua negação pública. Para os propósitos deste livro, o caso é evidência empírica recente de que a divergência entre Constituição formal e Constituição material não é abstração acadêmica — produz consequências institucionais concretas, em prazos curtos, com efeitos sobre a credibilidade do Estado de Direito brasileiro.

2.7 O déficit estrutural de coordenação

As migrações de competência descritas até aqui podem sugerir um diagnóstico simplificado: o STF e órgãos do Executivo teriam expandido suas funções de modo voluntário, em detrimento do Legislativo. Esse diagnóstico, embora descreva corretamente os efeitos, não captura a causa estrutural.

A causa mais profunda parece ser de natureza diferente: o sistema político brasileiro perdeu, progressivamente, capacidade de produzir decisões estratégicas dentro de suas arenas próprias. O fenômeno tem nome técnico

na economia institucional: déficit estrutural de coordenação. Sua definição operacional é simples — trata-se da diferença entre a quantidade de decisões estratégicas que um sistema precisa tomar e a capacidade efetiva desse sistema de coordená-las dentro do prazo necessário.

Convém precisar o conceito, porque a coordenação não é um bem a se maximizar. Ela tem dois modos de falha simétricos. O primeiro é o déficit — coordenação de menos —, que é o caso brasileiro. O segundo, oposto, foi descrito por Fritz Scharpf como a armadilha da decisão conjunta (*Politikverflechtung*): quando entes e centro decidem em conjunto sob exigência de consenso, cada nível adquire poder de veto, a responsabilidade se difunde e a reforma trava. Um sistema pode, portanto, falhar por coordenar de menos ou por coordenar de mais. A observação importa para a proposta: uma reforma que responda ao déficit acumulando instâncias de decisão conjunta corre o risco de trocar uma patologia por sua imagem espelhada. O alvo não é maximizar a coordenação, mas calibrá-la.

No caso brasileiro, vários fatores estruturais elevam o custo da coordenação política a um patamar proibitivo. A fragmentação partidária extrema — com mais de trinta partidos representados no Congresso — impede a formação estável de maiorias deliberativas. A baixa disciplina partidária torna acordos voláteis. O orçamento impositivo, instituído por emendas constitucionais a partir de 2015, reduziu drasticamente a capacidade do Executivo de operar a tradicional moeda de troca do presidencialismo de coalizão. A polarização ideológica encareceu acordos transversais. A ampla legitimidade ativa para o controle concentrado de constitucionalidade ofereceu, à parte derrotada na arena legislativa, uma porta de saída pelo Judiciário com custo de acesso muito inferior ao da nova negociação política.

O resultado é uma assimetria estrutural de custos. Negociar politicamente, no Brasil contemporâneo, custa caro: exige formação de coalizões dispersas, concessões fiscais elevadas, exposição eleitoral e tempo prolongado de tramitação. Judicializar custa pouco: bastam legitimidade para propor a ação, prazo razoável de espera, e o argumento jurídico mínimo de constitucionalidade. Em sistemas com essa assimetria, atores racionais preferirão sistematicamente a judicialização — não porque desejem

fortalecer o Judiciário, mas porque a alternativa lhes é proibitivamente custosa.

Daí decorre uma reformulação importante. As migrações de competência descritas na seção anterior não são, em sua maioria, decisões deliberadas dos atores que recebem essas competências. São consequências de uma falha sistêmica de coordenação anterior. O STF não escolheu “assumir” a regulação eleitoral — ela lhe chegou às mãos pela omissão crônica do Legislativo. A AGU não “decidiu” tutelar o discurso público — essa função emergiu como resposta a um problema que nenhum outro ator institucional foi capaz de processar. O Executivo não “optou” pela judicialização do conflito com o Congresso — essa rota se tornou racional dado o custo proibitivo da negociação.

Essa reformulação não absolve nenhum ator de responsabilidade institucional. Mas redireciona o foco do diagnóstico. O problema central não está no comportamento individual dos atores que ocuparam as competências migradas. Está na incapacidade do sistema político de produzir, em suas arenas próprias, as decisões estratégicas que o Estado contemporâneo exige.

A pergunta que essa reformulação impõe: se a causa estrutural é o déficit de coordenação, qualquer reforma que se limite a redistribuir competências entre os atores existentes — sem atacar as fontes do próprio déficit — produzirá efeitos duradouros, ou apenas deslocará o problema para outras instituições?

2.8 Representação e tutela: o deslocamento da fonte de legitimidade

Há ainda uma terceira camada do diagnóstico, mais difícil de formular e ainda mais difícil de refutar. As migrações de competência, somadas ao déficit estrutural de coordenação, parecem indicar não apenas uma redistribuição de funções entre os Poderes — mas um deslocamento mais profundo da fonte de legitimidade do sistema político brasileiro.

No desenho de 1988, a fonte primária de legitimidade era a representação política. O voto popular escolhia os ocupantes do Executivo e do Legislativo; estes, dotados de mandato representativo, deliberavam sobre as questões fundamentais do país; o Judiciário, dotado de legitimidade derivada e técnica, arbitrava conflitos sobre a aplicação do texto constitucional. A legitimidade fluía do eleitor para o representante, e do representante para a norma.

No funcionamento real de hoje, observa-se um padrão diferente. As decisões estruturantes — sobre políticas públicas, regulação econômica, definição de direitos, limites do discurso, regras eleitorais, conflitos orçamentários — passaram em larga medida para instâncias dotadas de legitimidade técnica ou institucional, não eletiva. Tribunais, agências reguladoras, órgãos de controle, procuradorias especializadas, burocracias técnicas com mandato indireto. A legitimidade dessas instâncias não decorre do voto, mas de sua competência funcional para resolver problemas que o sistema representativo se mostrou incapaz de processar.

Esse fenômeno tem um nome possível: tutela institucional. A expressão não implica juízo pejorativo, e convém distingui-la de rótulos próximos: a “juristocracia” enfatiza o protagonismo do Judiciário, e a “tecnocracia”, o do corpo técnico-administrativo; a tutela institucional é mais ampla que ambas, pois abrange o deslocamento da fonte de legitimidade — da representação para a função institucional — qualquer que seja o órgão que a exerça (tribunais, agências, procuradorias, burocracias de controle). Designa, simplesmente, um modo de produção de decisões públicas no qual a autoridade decisória se ancora na qualidade técnica do decisor e na função institucional do órgão, e não no mandato representativo de seu titular. Há sistemas constitucionais inteiramente legítimos que adotam graus elevados de tutela institucional — a União Europeia, em larga medida, opera dessa maneira.

A questão para o Brasil é específica: o constituinte de 1988 desenhou o sistema sobre o princípio da representação, com o Judiciário e a burocracia técnica como funções auxiliares de natureza arbitral ou executiva. Se o funcionamento real desloca a fonte primária de legitimidade do voto para a função institucional, o sistema continua sendo o desenhado em 1988? Ou

opera, na prática, sob princípio diferente — ainda que sem qualquer alteração no texto que estabeleceu o princípio original?

Essa pergunta não pode ser respondida juridicamente, porque a Constituição formal permanece intacta. Mas pode ser respondida factualmente, mediante observação de quem toma, hoje, as decisões estruturantes do país; sob que critérios; com que mecanismos de controle; e perante que público responde.

A pergunta inevitável que se segue: se o princípio de legitimidade efetivamente operante diverge do princípio formalmente estabelecido, o que significa, neste contexto, falar em “democracia constitucional”? Significa fidelidade ao texto que estabeleceu a representação como princípio? Ou significa fidelidade ao funcionamento real, ainda que opere sob princípio distinto?

2.9 A pergunta da reforma

O conjunto de migrações documentadas, de mecanismos identificados, de causas estruturais examinadas e de deslocamentos de legitimidade observados convergem para uma constatação difícil de evitar: a Constituição material do Brasil hoje não coincide, em pontos relevantes, com a Constituição formal de 1988.

Essa constatação, isoladamente, não autoriza juízo de valor. A divergência pode representar evolução institucional legítima, adaptação necessária a um país que mudou em quatro décadas, resposta institucional a desafios que o constituinte não tinha como prever. Pode também representar perda do significado original da arquitetura constitucional, com consequências democráticas que merecem exame. Os dois juízos são possíveis, e a escolha entre eles depende de premissas normativas que esta parte não pretende fixar.

O que a constatação autoriza é uma sequência específica de perguntas, que constituem o objeto central desta parte e que se oferecem ao debate público sem resposta prévia.

Primeira pergunta: a Constituição formal e a Constituição material ainda coincidem em medida suficiente para que se possa dizer, com sentido

próprio, que o Brasil é governado pela Constituição de 1988? Ou opera-se hoje sob uma Constituição diferente, materialmente formada por jurisprudência acumulada, criação administrativa e omissão legislativa, ainda que portando o nome formal da original?

Segunda pergunta: se o funcionamento real diverge significativamente do texto, qual o sentido de reformar o texto sem antes reconhecer e diagnosticar a divergência? Reformas pontuais sobre dispositivos isolados, ignorando o quadro estrutural, tendem a produzir os efeitos esperados, ou tendem a ser absorvidas e neutralizadas pelos mesmos mecanismos que produziram a divergência?

Terceira pergunta: o déficit estrutural de coordenação — que parece ser causa estrutural das migrações observadas — pode ser corrigido sem reforma constitucional, ou exige modificação dos arranjos institucionais básicos? Há reforma possível dentro do texto vigente que atinja as fontes do déficit, ou todas as soluções viáveis exigem alteração do desenho fundamental?

Quarta pergunta: se a transformação material já ocorreu, qual a alternativa institucional disponível? Reaproximar o funcionamento real do texto formal, reduzindo as competências migradas? Reconhecer formalmente a transformação, adaptando o texto ao funcionamento? Aceitar a divergência como permanente, operando explicitamente sob dois planos constitucionais simultâneos?

Quinta pergunta, talvez a mais difícil: existe, hoje no Brasil, ator institucional capaz de conduzir uma reforma constitucional que enfrente o diagnóstico em sua complexidade? Ou todas as iniciativas de reforma serão, por desenho, propostas por atores que carregam interesses específicos na configuração atual — e portanto tenderão a operar reformas que preservam ou ampliam suas próprias posições?

Estas perguntas não admitem resposta única, e esta parte não pretende oferecê-las. Sua função é torná-las inevitáveis. Enquanto o debate brasileiro sobre reforma constitucional permanecer no plano das soluções específicas, ignorando o diagnóstico estrutural anterior, qualquer reforma realizada

operará sobre território desconhecido — alterando o que se vê sem tocar no que opera, abaixo, há quatro décadas, com força crescente.

O Estado Brasileiro de Justiça Plena, articulado na Parte III deste livro, propõe uma arquitetura normativa fundada em coerência jurídica universal, federalismo operacional, rastreabilidade fiscal e controle técnico da coerência constitucional. Aquela proposta pressupõe o diagnóstico aqui apresentado: o de que a arquitetura atual não realiza essas funções. Esta parte dá visibilidade ao diagnóstico que aquela proposta carregava implícito.

A pergunta que abre o debate da reforma é, portanto, anterior ao Estado de Justiça Plena — e anterior a qualquer outra proposta de reorganização institucional. É a pergunta que precede toda solução: o que está, de fato, funcionando no Brasil de 2026? E corresponde isso ao que escolhemos, em 1988, fazer funcionar?

PARTE III

PROPOSTA NORMATIVA



Estado Brasileiro de Justiça Plena

Arquitetura constitucional fundada em coerência jurídica universal

Nota inicial: esta Parte III articula a proposta normativa do livro. Sob o conceito de Estado Brasileiro de Justiça Plena, apresenta arquitetura constitucional possível para reaproximar texto e funcionamento, em resposta ao diagnóstico desenvolvido na Parte II e sob os critérios metodológicos estabelecidos na Parte I. Pode ser lida de forma autônoma, mas opera com força máxima quando lida na sequência completa do livro.

3.1 Fundamento e Natureza do Modelo

Diante do diagnóstico desenvolvido na Parte II — uma Constituição material que se distanciou da formal — esta parte apresenta uma proposta possível de reaproximação. O Estado de Justiça Plena surge como proposta de evolução institucional do modelo contemporâneo de Estado Democrático de Direito. Seu fundamento central não está apenas na legitimidade política do poder, mas principalmente na universalidade objetiva da justiça, na previsibilidade jurídica e na limitação estrutural da arbitrariedade estatal.

Diferente dos modelos tradicionais — onde a estabilidade do sistema frequentemente depende da interpretação subjetiva de agentes públicos, tribunais ou grupos políticos — o Estado de Justiça Plena busca construir uma arquitetura constitucional baseada em regras claras, verificáveis e operacionalmente iguais para todos os cidadãos e instituições.

Nesse modelo, a democracia permanece como instrumento legítimo de representação popular e alternância de poder, porém deixa de ocupar posição absoluta dentro da estrutura estatal. O núcleo do sistema passa a ser a integridade institucional, a igualdade jurídica prática e a rastreabilidade das decisões públicas.

3.2 O Princípio Central

Nenhum poder, função ou autoridade pode estar acima da coerência jurídica universal estabelecida pela Constituição.

Esse princípio opera sobre uma distinção fundamental, frequentemente ignorada no debate constitucional brasileiro: a diferença entre igualdade formal e igualdade operacional.

A igualdade formal já existe na Constituição de 1988. Todos são iguais perante a lei — o texto é claro. A **igualdade operacional** é o que o Estado de Justiça Plena propõe construir: um sistema onde essa igualdade não seja apenas declarada, mas verificável, mensurável e exigível por qualquer cidadão em qualquer instância. A distância entre as duas é exatamente o espaço onde a arbitrariedade prospera.

A função da Constituição deixa de ser apenas organizar poderes e garantir direitos abstratos. Ela passa também a operar como mecanismo permanente de prevenção contra:

- concentração institucional;
- concentração arbitrária de poder;
- subjetividade interpretativa excessiva;
- opacidade administrativa;
- desigualdade jurídica operacional.

Nesse sistema, autoridades públicas mantêm autonomia funcional necessária ao exercício de suas competências, porém submetidas a mecanismos objetivos de responsabilização proporcional ao poder exercido. A independência institucional não pode representar imunidade prática ou afastamento da igualdade perante a lei.

3.3 Modernização da Governança Pública

O Estado de Justiça Plena também propõe a modernização estrutural da governança pública através de:

- transparência auditável;
- rastreabilidade digital de recursos públicos;
- critérios técnicos verificáveis para alocação orçamentária;
- limitação da discricionariedade política;
- fortalecimento da segurança jurídica;
- estabilidade normativa.

A lógica do modelo não parte da presunção de virtude humana, mas do reconhecimento histórico da falibilidade permanente das estruturas de poder. Por isso, a legitimidade institucional deixa de depender predominantemente da confiança em indivíduos e passa a depender da capacidade sistêmica de comprovar coerência, previsibilidade e igualdade jurídica real.

No Estado de Justiça Plena, o cidadão comum, o parlamentar, o magistrado, o governante e qualquer agente público respondem à mesma estrutura constitucional essencial, preservadas apenas as garantias estritamente necessárias ao funcionamento técnico das instituições. A justiça deixa de ser percebida apenas como ideal filosófico ou promessa política e passa a constituir fundamento operacional do próprio Estado. A própria arquitetura aqui apresentada não escapa à tese central do livro: como qualquer instituição séria, está sujeita ao escrutínio adaptativo das gerações que a herdam, devendo evoluir conforme os problemas permanentes que tenta resolver mudem de forma ou intensidade.

3.4 Do Diagnóstico ao Paliativo: O Ciclo das Soluções Aparentes

O diagnóstico apresentado não é meramente teórico. Ele decorre da observação sistemática de um padrão histórico: cada nova crise institucional gera propostas que tratam sintomas, enquanto a doença estrutural se aprofunda. Esse ciclo — que denomino “tratamento crônico da corrupção institucional” — produz três categorias de soluções aparentes, todas insuficientes:

Criacionismo institucional — a resposta automática de criar mais órgãos de controle, mais cargos, mais estruturas burocráticas, sem jamais extinguir as inefetivas. O resultado é um emaranhado de competições e conflitos de jurisdição que onera o cidadão e não reduz a arbitrariedade.

PEC pontual sem cirurgia de raiz — propostas que alteram um dispositivo aqui, outro ali, mas mantêm intacto o ambiente normativo já comprometido. O Judiciário, diante de uma Constituição remendada mais de 120 vezes, é forçado a recorrer à

interpretação subjetiva para dar sentido a contradições internas.

O remendo vira nova fonte de insegurança.

Diagnóstico literário sem força vinculante — relatórios de organismos internacionais, seminários acadêmicos, cartas de intenções. Nada disso se converte em regra operacional porque falta um mecanismo constitucional que torne a recomendação em dever cogente. O diagnóstico vira adorno de gaveta.

3.4.1 Mensuração do problema: custos do modelo paliativo

A escala é mensurável. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal proferiu 114.241 decisões; 92.805 delas — equivalentes a 81,2% do total — foram monocráticas, isto é, tomadas individualmente por um único ministro, sem deliberação colegiada, mas com força vinculante imediata. Esse número bruto pede uma ressalva: parcela expressiva das decisões monocráticas é de natureza processual — despachos de trâmite, não decisões de mérito —, de modo que o total, isolado, não constitui por si só patologia; o que o torna relevante é o padrão estrutural que ele integra. A Constituição foi alterada por emenda formal mais de 120 vezes desde 1988. Cada número, isoladamente, pode ser explicado por razão técnica plausível. O conjunto, considerado em escala estrutural, revela padrão de funcionamento que se distanciou do desenho original.

3.5 Da Janela Constituinte: Por Que o Momento Importa Tanto Quanto o Modelo

Reformas constitucionais profundas não ocorrem por mérito intelectual da proposta. Ocorrem quando três condições convergem simultaneamente: colapso de legitimidade do sistema vigente, ausência de alternativa organizada capaz de ocupar o vazio, e existência de um texto de referência suficientemente denso para orientar a transição.

O Brasil de hoje reúne a primeira condição de forma crescente e evidente. A crise sistêmica não é conjuntural — é estrutural. Os bilhões contabilizados anualmente em corrupção, desperdício e concentração institucional não são

desvios do sistema; são o sistema operando dentro de sua lógica própria. Quando a população, as empresas e parcela significativa da classe política reconhecem isso simultaneamente, a janela se abre.

A segunda condição — ausência de alternativa organizada — está em aberto. E é exatamente aqui que reside o risco central: janelas constituintes não esperam a melhor proposta. Elas são preenchidas pelo agente mais organizado, mais financiado ou mais vocal no momento da ruptura. A história brasileira demonstrou isso em 1964 e em 1985 — em ambos os casos, havia crise sistêmica real; em ambos, quem ocupou o vazio não foi necessariamente quem tinha o melhor projeto institucional.

A terceira condição — um texto de referência denso o suficiente para orientar a transição — é o que propostas como esta precisam construir antes que a janela se abra. Manifestos de rua não constroem constituições. Indignação coletiva é energia — mas energia sem direção vira calor, não trabalho. Quando a janela abre, não há tempo para redigir.

A pergunta estratégica, portanto, não é “o modelo está completo?”. É: quem precisa ler isso antes que a janela se abra — e o modelo está denso o suficiente para ser referência, não apenas inspiração?

3.6 O Guardião e a Constituição: Quando o STF Governa Acima do Texto que Deve Guardar

O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988 é taxativo: “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”. É o fundamento da soberania popular. É também, hoje, uma das normas mais sistematicamente contraditas pela prática institucional brasileira.

O Supremo Tribunal Federal é o guardador da Constituição. É também, pelas evidências acumuladas, seu intérprete com margem ampliada — um órgão vitalício, sem mandato popular, sem revisão externa efetiva, que reescreveu o texto que deveria apenas aplicar. Não por má-fé individual de seus membros, mas por falha de projeto institucional: uma Constituição

excessivamente filosófica, aberta e principiológica que delegou ao intérprete um poder constituinte permanente que o povo jamais autorizou.

3.6.1 Constituição filosófica versus Constituição operacional

A distinção entre Constituição filosófica e Constituição operacional opera em registro próximo, mas distinto, da distinção entre Constituição formal e Constituição material apresentada na Parte II. Lá, o foco era a divergência entre o texto promulgado e seu funcionamento real; aqui, o foco é a tensão entre a Constituição como princípio normativo e a Constituição como aparato interpretativo. As duas distinções iluminam aspectos diferentes do mesmo fenômeno. Konrad Hesse defende que a Constituição possui força normativa própria, capaz de modelar a realidade — não apenas refleti-la. Ferdinand Lassalle, em sentido oposto, via a Constituição escrita como mera “folha de papel” quando em conflito com os fatores reais de poder. O Brasil afastou-se perigosamente do ideal de Hesse: ao invés de a Constituição dar a última palavra, ela entregou a última palavra ao intérprete, que fala em seu nome. Quanto mais aberto o texto, mais o juiz governa no lugar do legislador — sem eleitor, sem mandato, sem prazo.

O modelo alemão — Lei Fundamental de Bonn, 1949 — oferece o contraste. Mais densa em normas operacionais, com cláusulas pétreas explícitas e menor margem para interpretação criativa em domínios críticos. O resultado é previsibilidade jurídica real, não dependente da composição momentânea do tribunal.

3.6.2 Federalismo operacional: universalidade do direito, pluralidade da execução

O princípio da coerência jurídica universal não exige — nem comporta — uniformidade operacional absoluta. A confusão entre as duas é uma das fontes silenciosas de ineficiência do modelo brasileiro pós-88.

A Constituição deve fixar o que é inegociável: direitos fundamentais, garantias processuais, regras de responsabilização, arquitetura de rastreabilidade. Esse núcleo opera de forma idêntica em todo o território nacional — é o que torna a igualdade jurídica operacional verificável. A execução das políticas que decorrem desse núcleo, porém, não precisa ser

idêntica para ser legítima. Pode — e deve — adaptar-se às realidades demográficas, econômicas e operacionais distintas dos entes federativos, desde que submetida aos mesmos critérios objetivos de transparência, mensuração e responsabilização. A uniformidade que importa, portanto, não é operacional: é a do direito — o que cada cidadão pode exigir e o que cada ente é obrigado a assegurar. É esse núcleo que não varia; o caminho para realizá-lo, sim.

O modelo atual confunde os dois planos. Concentra na União não apenas a definição do que é direito — função legítima — mas também a definição de como cada ente federativo deve executá-lo, função que tende a produzir três efeitos: padronização incompatível com a heterogeneidade do país, deslocamento de responsabilidade política do ente local para o ente central, e hipertrofia normativa federal que sufoca a capacidade decisória dos estados e municípios.

O Estado de Justiça Plena propõe a distinção operacional explícita: a Constituição define os direitos e a arquitetura de verificação; os entes subnacionais possuem autonomia ampliada de execução, submetidos ao mesmo Sistema Federal de Rastreabilidade Fiscal e ao mesmo Conselho de Garantia da Coerência Constitucional. A pluralidade de execução não é ameaça à igualdade — é o que permite que a igualdade jurídica universal opere em um país de dimensão continental sem se converter em ficção uniformizadora.

Há, porém, uma condição fiscal para que a pluralidade de execução não se converta em desigualdade. Se o mesmo direito é executado por entes com capacidades financeiras distintas, a autonomia de execução, sozinha, produz serviços desiguais — direitos formalmente iguais, materialmente desiguais. As federações que combinam direito único e execução plural sem cair nessa armadilha acoplam à autonomia um mecanismo de equalização fiscal por fórmula. Na Alemanha, a equalização é constitucionalizada (art. 107 da Lei Fundamental) e submetida a um princípio fixado pelo Tribunal Constitucional Federal (BVerfGE 101, 158, de 1999): os critérios de distribuição devem ser gerais, prévios e vinculantes, estabelecidos em lei antes que seus efeitos concretos sejam conhecidos; e a equalização deve reduzir as diferenças, não eliminá-las, sem inverter a ordem financeira entre os entes. O caso

australiano acrescenta o limite oposto: equalização quase total tende a suprimir o incentivo do ente a buscar suas próprias reformas. A regra de desenho é dupla — a equalização é indispensável e deve ser parcial, por fórmula anterior ao conflito. No Estado de Justiça Plena, o Sistema Federal de Rastreabilidade Fiscal garante a transparência do recurso; uma regra de equalização, fixada nos mesmos moldes das premissas fiscais tratadas no Apêndice B, garante que a autonomia de execução não se traduza em desigualdade de capacidade.

A diferença é decisiva. Uniformidade compulsória é centralização disfarçada de igualdade. Coerência jurídica universal é o oposto: limite estrutural ao poder, em qualquer nível da federação, com pluralidade real de caminhos para execução do mesmo direito.

3.6.3 O padrão, não a exceção: três casos estruturais

Os casos abaixo não são crítica a decisões isoladas. São evidência de um padrão estrutural: o mesmo texto constitucional produz decisões opostas conforme a conveniência da composição do tribunal.

Execução provisória da pena (HC 126.292 e ADCs 43, 44 e 54)

Em 2016, o STF autorizou a execução da pena após condenação em segunda instância. Em 2019, reverteu o entendimento por maioria apertada, restaurando a presunção de inocência até o trânsito em julgado. O texto do artigo 5º, LVII da Constituição não mudou em nenhum momento. Apenas a composição e a conveniência política da Corte.

Foro por prerrogativa de função (AP 937, 2018)

O STF restringiu o foro privilegiado a crimes cometidos durante o mandato e relacionados à função, por interpretação — sem emenda constitucional. Criou regra não escrita na Constituição. O guardador alterou o texto que deveria apenas guardar.

Inquérito 4781 (“Fake News”)

O STF instaurou de ofício uma investigação para apurar ofensas a seus próprios membros. Tornou-se simultaneamente vítima, denunciante e julgador — concentração de funções vedada pelo sistema acusatório

constitucional. Não foi um excesso processual isolado. Foi o sintoma mais claro da concentração institucional: o tribunal julgando a si próprio.

3.6.4 O dado que resume tudo

Em 2024, o STF proferiu 114.241 decisões. Dessas, 92.805 — 81,2% — foram monocráticas: um único ministro, sem mandato popular, com força vinculante imediata, suspendendo leis aprovadas pelo Congresso, bloqueando atos do Executivo, alterando interpretações consolidadas. O plenário — o único órgão com legitimidade coletiva — decidiu menos de 1 em cada 5 casos.

3.6.5 Referências internacionais: o que funciona

O debate não é exclusivamente brasileiro. Outros países enfrentaram a mesma tensão e produziram respostas instrutivas:

França

O Conselho Constitucional é composto por 9 membros com mandato fixo de 9 anos, não renovável. Sem vitaliciedade. Sem acumulação indefinida de poder. A independência é garantida durante o mandato; a imunidade, não.

Israel (2023–2024)

A tentação de reformar o Judiciário por via exclusivamente política — sem mecanismo regulador neutro — gerou crise constitucional sem precedente. O caso demonstra o risco de confronto entre Executivo e Corte quando não há regras claras de equilíbrio. É o modelo que o Estado de Justiça Plena busca evitar.

EUA

O debate sobre mandatos fixos para a Suprema Corte avançou ao ponto de o presidente Biden criar uma comissão formal de estudo em 2021. O consenso emergente é que a vitaliciedade, em democracias modernas, não é garantia de independência — é fonte de politização permanente.

Se todo o poder emana do povo, e a Constituição é a expressão máxima dessa soberania, por que o órgão criado para guardá-la detém poder vitalício, sem mandato popular, sem revisão externa, com capacidade de reescrever o texto que deveria apenas aplicar — e sem qualquer mecanismo que o cidadão possa acionar para corrigi-lo?

3.7 A Arquitetura da Raiz: Cinco Transformações Estruturais

O Estado de Justiça Plena propõe a ruptura com esse ciclo por meio de cinco transformações estruturais, todas ancoradas na ideia central: nenhum poder, função ou autoridade pode estar acima da coerência jurídica universal estabelecida pela Constituição.

3.7.1 Revisão constitucional integral, não remendos avulsos

A proposta não é uma nova PEC. É um processo constituinte derivado, com prazo determinado e método técnico, que consolida as emendas existentes, elimina contradições e reduz a discricionariedade interpretativa. O produto final é uma Constituição enxuta, de regras verificáveis — não de princípios abertos que delegam ao Judiciário o poder de preencher o vazio.

3.7.2 Extinção de órgãos redundantes antes de qualquer criação

Toda nova proposta de criação de ente de controle será acompanhada de extinção ou fusão de pelo menos dois existentes. A métrica será a efetividade comprovada por auditoria externa independente, não a intenção política. O Estado de Justiça Plena não se alimenta de burocracia; ele a racionaliza.

3.7.3 Mandato para todas as autoridades com poder decisório

Ministros do STF, juízes, procuradores, membros de tribunais de contas e conselhos de justiça terão mandato temporário não renovável (ex.: 12 anos). A vitaliciedade é substituída por garantia funcional durante o mandato, com perda automática do cargo por condenação em processo objetivo. A independência não pode ser imunidade.

3.7.4 Decisões com eficácia vinculante imediata e revisão temporal

Assentada uma interpretação constitucional pelo plenário da Corte Constitucional, ela terá força vinculante imediata para todos os órgãos do Estado, sem possibilidade de nova reinterpretação pelo mesmo tribunal por prazo determinado (ex.: 5 anos). A estabilidade jurídica deixa de ser promessa e passa a ser regra operacional.

3.7.5 Conselho de Garantia da Coerência Constitucional

Não se trata de um novo órgão, mas de um mecanismo processual acionável por qualquer cidadão ou autoridade sempre que uma proposta de emenda, lei, ato administrativo ou decisão judicial ameace romper a coerência do sistema. O Conselho terá composição técnica (não política) e poder de sustação temporária, remetendo a questão à Corte Constitucional com prazo máximo de decisão. É o equivalente concreto do princípio central: ninguém está acima da coerência jurídica universal.

Sua jurisdição alcança também os conflitos federativos verticais. Quando União, estados ou municípios produzem normas ou atos administrativos cuja sobreposição ameace a coerência jurídica universal — seja por usurpação de competência, seja por imposição de uniformidade operacional incompatível com a autonomia de execução dos entes subnacionais — o Conselho pode ser acionado por qualquer ente federativo, parlamentar ou cidadão. A função não é decidir o mérito do conflito, mas verificar se a coerência sistêmica foi violada e, em caso afirmativo, sustar temporariamente o ato e remetê-lo à Corte Constitucional. Federalismo operacional sem mecanismo de arbitragem técnica neutra é apenas descentralização declarada — não funcional.

Há, no entanto, uma pergunta que esse desenho deixa em aberto e que precisa ser explicitamente reconhecida: quem guarda o guardião? Um Conselho técnico encarregado de preservar a coerência constitucional é, ele próprio, instituição sujeita às mesmas patologias que se pretende corrigir — captura burocrática silenciosa, especialização endogâmica, perda de conexão com a função estrutural que justificou sua criação. A experiência brasileira com agências reguladoras, conselhos profissionais e órgãos

técnicos com mandato permanente oferece evidência clara desse risco. O desenho aqui proposto não responde, de forma completa, a essa pergunta.

Reconhecer essa lacuna é parte da disciplina metodológica do livro. Nenhum desenho institucional opera fora do alcance da própria tese central — instituições preservam soluções para problemas permanentes apenas enquanto continuam respondendo a esses problemas. O Conselho aqui proposto não escapa a essa condição. A arquitetura completa de salvaguardas contra captura do Conselho — composição rotativa, mandatos curtos não renováveis, escrutínio por amostragem de suas decisões, mecanismos de recurso a instâncias externas — exige tratamento específico, que escapa ao escopo deste livro e constitui frente legítima para desenvolvimento posterior.

3.8 Sistema Federal de Rastreabilidade Fiscal: Soberania Informacional do Cidadão

A rastreabilidade fiscal não é um instrumento administrativo. É um princípio constitucional operacional. Enquanto o debate público trata a transparência como obrigação de publicação — o governo decide o que divulgar, quando e em qual formato — o Estado de Justiça Plena propõe algo estruturalmente diferente: um sistema onde a opacidade é tecnicamente impossível, porque a rastreabilidade é a própria arquitetura do fluxo financeiro público.

Essa distinção é fundamental. Transparência passiva é quando o Estado permite que o cidadão veja. Soberania informacional é quando o cidadão tem direito estrutural a ver, em tempo real, sem dependência da vontade política de quem governa.

3.8.1 O modelo: Sistema Federal de Rastreabilidade Fiscal (SFRF)

O SFRF é uma base de dados federal única, de acesso público irrestrito, alimentada em tempo real por todos os órgãos dos três poderes e de todos os entes federativos. Todo recurso público, desde a aprovação orçamentária até o gasto final, deixa rastro legível, imutável e publicamente acessível.

Federalmente integrado, porém não federalmente uniforme. O SFRF não impõe aos estados e municípios um modelo único de execução das suas políticas — impõe, sim, um modelo único de registro e rastreabilidade dessas políticas. Cada ente federativo conserva autonomia ampla na definição de prioridades, alocação de recursos e desenho operacional dos seus programas; o que perde é a possibilidade de operar fora da arquitetura comum de verificação. A distinção é estrutural: o sistema universaliza a transparência, não a decisão. É essa configuração que permite ao SFRF servir simultaneamente à coerência jurídica universal e ao federalismo operacional — sem que uma neutralize a outra.

O sistema opera sobre três camadas técnicas indissociáveis:

Registro imutável — cada movimentação financeira gera um registro criptograficamente protegido, que não pode ser alterado ou apagado retroativamente.

Semântica obrigatória de finalidade — o recurso carrega classificação de finalidade predefinida e vinculante. Desvio de finalidade deixa de ser investigado depois do fato: torna-se visível no momento em que ocorre.

Deteção automática de anomalias — inteligência artificial aplicada para identificar padrões suspeitos em tempo real: velocidade anormal de movimentação, destinos recorrentes sem licitação, concentração em fornecedores específicos. O sistema não acusa — ele sinaliza para auditoria humana e cidadã. O que a auditoria faz com o sinal recebido — se o examina, se o arquiva, se dele extrai correção — está fora do escopo do sistema, cujo objeto é o fluxo do recurso e não o percurso da decisão. A seção seguinte trata dessa fronteira.

A proposta do SFRF não parte do zero. O Brasil opera, há décadas, o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), que registra execução orçamentária, financeira e contábil da União. O Portal da Transparência e iniciativas correlatas oferecem camadas adicionais de publicidade. O SFRF é, em larga medida, evolução desses sistemas — integração federativa obrigatória, registro imutável, classificação semântica vinculante de finalidade, detecção automática de anomalias por inteligência artificial. A infraestrutura técnica de base existe; o que falta é a arquitetura

que torna a rastreabilidade princípio constitucional vinculante, não opção administrativa revisável.

Precedentes internacionais demonstram a viabilidade. A Estônia opera, desde o início dos anos 2000, infraestrutura digital integrada que torna a rastreabilidade do gasto público elemento estrutural da governança, não exigência adicional sobre ela. A iniciativa Open Contracting, hoje adotada em dezenas de países, padroniza dados de contratação pública em formato aberto e auditável — o Paraguai, por exemplo, implementou monitoramento em tempo real de licitações com redução documentada de irregularidades. Estes não são exemplos a copiar literalmente; são evidências de que arquiteturas de rastreabilidade ativa funcionam quando institucionalmente sustentadas. O obstáculo brasileiro à implantação plena do SFRF não é, portanto, técnico. É político: decorre exatamente do tipo de déficit estrutural de coordenação diagnosticado na Parte II — a configuração atual gera incentivos concentrados nos beneficiários da opacidade, e ganhos dispersos nos beneficiários da transparência.

3.8.2 O fluxo na prática

O ciclo é contínuo e automático. Aprovada a lei orçamentária, o órgão alimenta imediatamente o SFRF com a alocação prevista e suas finalidades. A cada transferência — da União ao estado, do estado ao município, do município ao fornecedor — o sistema é atualizado em tempo real. O resultado é arquitetura pública, irrestrita, federalmente integrada e semanticamente rica — o que distingue o SFRF de qualquer modelo de transparência meramente informativa hoje em operação.

3.8.3 A resistência que virá

O sigilo orçamentário brasileiro não é um acidente técnico. É incentivo estrutural que o desenho atual preserva. A resistência à implementação do SFRF não virá de limitação tecnológica — a inteligência artificial torna o modelo inteiramente viável hoje — mas de quem perde poder com a transparência real. A oposição ao SFRF é, por definição, oposição à igualdade jurídica operacional.

A tecnologia existe e está em operação em diversos países. O que falta, no caso brasileiro, é a decisão constitucional de transformar a rastreabilidade do recurso público em princípio vinculante — não opção administrativa de cada governo.

3.9 Reconstituição do iter decisório: um objeto vizinho

O sistema descrito na seção anterior rastreia o percurso do recurso público. Há um segundo objeto, de natureza distinta, que a rastreabilidade fiscal não alcança e não se propõe a alcançar: o percurso da decisão. A expressão que o designa não é criação deste livro. O Tribunal de Contas da União a emprega, em processo de fiscalização sobre a atuação do Banco Central do Brasil, ao registrar a insuficiência, para fins de controle externo, de esclarecimentos desacompanhados do acervo documental primário necessário à reconstituição do iter decisório. Reconstituir o iter decisório é recompor, por documento, o caminho que vai da identificação de um problema até o ato que dele resulta — e recompô-lo por quem não participou da decisão.

A diferença entre os dois objetos é de natureza, não de grau. O registro do recurso responde a onde o dinheiro foi e sob que finalidade declarada. O registro da decisão responde a por que a regra mudou naquele momento, e não antes. São perguntas independentes: um sistema pode responder integralmente à primeira e nada à segunda sem qualquer falha de projeto, porque o objeto que ele constitui é o fluxo financeiro, não o ato normativo nem o ato de supervisão que o antecede.

O ordenamento brasileiro já contém regimes que fecham a cadeia entre falha e correção, e eles são setoriais. Na investigação de acidentes aeronáuticos, o Decreto 9.540/2018 estabelece que as recomendações de segurança operacional nascem da investigação e têm caráter preventivo ou corretivo, determina que o destinatário comunique ao órgão central as ações que pretende adotar em decorrência delas, e atribui a esse órgão o dever de emitir, divulgar, acompanhar e controlar o cumprimento. No controle externo, o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União prevê o monitoramento das deliberações e dos resultados delas advindos (art. 243) e obriga o destinatário de recomendação a informar as medidas adotadas para atendê-la ou a justificar o não atendimento (art. 250, inciso III). Em ambos os

regimes o ciclo se fecha por norma. E em ambos o que o aciona é externo à instituição que corrige: um evento que a lei manda investigar, ou um achado que a lei manda responder.

Fora desses regimes, a situação não é a que a oposição entre opacidade e publicidade faria supor. Há um estado intermediário, e ele é frequente. Em deliberação de 2026 sobre o grau de sigilo de processo de fiscalização, o Tribunal de Contas da União publicou o inventário das peças que a autoridade supervisora lhe havia remetido — ofícios dirigidos à instituição examinada ao longo de anos anteriores, termo de comparecimento e aditamentos, nota técnica com proposta de medida, parecer jurídico, voto interno propondo resolução, relação das comunicações de indícios de condutas passíveis de tipificação criminal — com o assunto e o grau de confidencialidade de cada uma. O acervo existe, é extenso e antecede em anos o desfecho; a maior parte dele está classificada com fundamento no art. 23 da Lei 12.527/2011. Sabe-se que cada documento existe, seu título e sua data; não se sabe o que decidiu.

Esse estado — registro inventariado publicamente e vedado no conteúdo — não é ausência de registro nem é reconstituição. Está entre os dois, e nenhum dos instrumentos discutidos neste livro o alcança. Registrá-lo importa porque uma arquitetura que meça apenas se o registro existe contará como resolvido o que permanece inacessível.

Não se localizou, no ordenamento, regime geral equivalente aos setoriais descritos. A análise de impacto regulatório, exigida pelo Decreto 10.411/2020 antes da edição de atos normativos de interesse geral, identifica o problema regulatório que o ato pretende enfrentar — categoria enunciável a qualquer tempo — e não o fato que tornou aquele problema urgente naquele momento; além disso, comporta hipóteses expressas de dispensa. A obrigatoriedade de análise prévia, consulta pública e gravação das reuniões deliberativas alcança as agências reguladoras enumeradas no art. 2º da Lei 13.848/2019, rol do qual as autoridades de regime próprio não fazem parte.

A constatação é de fronteira, não de proposta. Nomeia um objeto que a arquitetura deste livro não cobre, e cuja disciplina — se couber alguma — exige investigação que não se faz aqui.

3.10 Da Evidência à Ação: O Que Falta Para Sair do Papel

O Estado de Justiça Plena não é utopia; é engenharia institucional baseada em evidências. As cifras bilionárias da corrupção documentada nos últimos anos — da Lava Jato ao Orçamento Secreto — não são acidentes; são falhas de projeto que o modelo paliativo jamais corrigirá. Para que a proposta avance, são necessários:

Um acervo público e imutável de documentos que registre, por governo, as falhas sistêmicas identificadas e as soluções tentadas, com resultados. Esse acervo será a base de qualquer revisão integral.

Um fórum técnico apartidário — composto por juristas, administradores públicos, cientistas de dados e cidadãos — com mandato explícito para redigir o anteprojeto da nova Constituição consolidada.

Um referendo obrigatório sobre o texto final, para que a coerência jurídica seja também legitimada pela cidadania ativa.

3.11 Conclusão

O objetivo final não é substituir a política pela técnica. É submeter a política à técnica sempre que ela ameace romper a igualdade jurídica operacional. Democracia sem previsibilidade é apenas a tirania do voto momentâneo.

O Estado de Justiça Plena não busca eliminar a política nem substituir a democracia. Busca construir o que a Constituição de 1988 prometeu e jamais entregou: uma estrutura institucional capaz de reduzir arbitrariedade, fortalecer a confiança coletiva e garantir que a igualdade jurídica opere de forma objetiva, universal e verificável — não como promessa política, mas como realidade mensurável. Um Brasil onde a Constituição não seja campo de batalha interpretativo, mas plataforma estável de convivência justa.

PARTE IV

COMO FAZER



*Um método para conduzir a reforma sem reproduzir o
problema que a motiva*

Nota inicial: esta Parte IV enfrenta a pergunta operacional que as três partes anteriores deixam em aberto — como conduzir reforma constitucional sem reproduzir o problema que a motiva. Apresenta cinco frentes metodológicas como critério de avaliação aplicável a qualquer proposta concreta de reforma. Não pretende ser manual de implantação, mas método de avaliação. Pode ser lida de forma autônoma; ganha potência argumentativa quando lida na sequência completa do livro.

4.1 A pergunta que falta

As três partes anteriores deste livro convergem para a mesma constatação. As instituições sobrevivem quando continuam resolvendo problemas permanentes da condição humana; a arquitetura constitucional brasileira de 1988 mantém o texto formal, mas o funcionamento real divergiu dele em pontos relevantes; e há proposta articulada de arquitetura institucional alternativa, fundada em coerência jurídica universal, federalismo operacional, rastreabilidade fiscal e controle técnico de coerência constitucional.

Falta, no entanto, uma pergunta cuja resposta o livro não pode deixar em aberto. Mesmo aceitos o diagnóstico e a proposta, permanece em aberto o como. Como se conduz uma reforma constitucional cujo objetivo é reaproximar Constituição formal e Constituição material, quando todos os atores institucionais capazes de conduzir o processo carregam interesses na configuração que se pretende reformar?

Esta pergunta não é técnica menor. É a mais difícil de todas. Uma reforma constitucional pode ser intelectualmente coerente, empiricamente fundamentada e normativamente desejável — e ainda assim falhar, porque o processo de reforma reproduziu, em escala menor, exatamente as patologias que a reforma pretendia corrigir. Quem reforma é parte do problema que reforma.

Esta parte enfrenta o como em cinco frentes: o agente da reforma, a sequência operacional, os mecanismos de blindagem contra captura, o horizonte temporal honesto e o critério de sucesso. Cada uma dessas frentes é abordada não como prescrição calendarizada para o Brasil de 2026, mas

como princípio metodológico derivado da tese central do livro — a de que instituições preservam soluções funcionais a problemas permanentes, e que reformar uma instituição exige antes identificar qual problema permanente ela vinha resolvendo e se a reforma proposta preserva ou aprimora essa solução.

Os princípios apresentados nesta parte não compõem manual de implantação. Compõem critério de avaliação. Qualquer proposta concreta de reforma constitucional pode ser examinada por eles, e quanto mais princípios atender, maior sua probabilidade de produzir reforma estrutural em vez de cosmética.

4.2 Primeira frente: o agente da reforma

Toda reforma constitucional ocorre por meio de algum ator institucional. A primeira pergunta operacional é qual desenho de agente preserva melhor a solução para o problema permanente da contenção do poder durante o próprio processo de reforma.

Três modelos principais aparecem na história comparada das reformas constitucionais. Cada um responde de forma diferente à tensão entre legitimidade representativa e independência da configuração atual.

O primeiro modelo é o congressional: o próprio Legislativo, eventualmente com qualificações de quórum especial, redige e aprova as alterações. Vantagem estrutural: legitimidade representativa direta, os autores da reforma respondem ao mesmo eleitorado que receberá os efeitos. Limitação estrutural: o Legislativo é, simultaneamente, ator cujas competências, prerrogativas e modos de operar serão objeto da reforma. Pedir ao Congresso que reforme o Congresso é pedir que o ator avalie sua própria configuração — com incentivo claro para preservar o que lhe favorece. O modelo funciona bem para reformas pontuais; tende a produzir reformas cosméticas quando o objeto é estrutural.

O segundo modelo é o constituinte exclusivo: assembleia eleita especificamente para o ato de reforma, com mandato curto e função única. Vantagem estrutural: legitimidade representativa direta sem o conflito de

interesse do Legislativo regular; dissolução automática ao fim do mandato evita perpetuação do agente. Limitação estrutural: a eleição da constituinte ocorre em momento político específico, refletindo polarizações e correlações de força conjunturais; a Constituição que emerge tende a fixar essa correlação como permanente. Funciona melhor em momentos de ruptura ou crise; pode ser perigoso em períodos de polarização aguda.

O terceiro modelo é o técnico: comissão de especialistas (juristas, economistas, cientistas políticos) com mandato definido para redigir anteprojeto, posteriormente submetido a aprovação congressual e/ou referendária. Vantagem estrutural: redução do peso da disputa política imediata na redação do texto; possibilidade de ancorar a reforma em diagnóstico técnico construído com tempo e cuidado. Limitação estrutural: o agente técnico não tem legitimidade representativa direta; depende, para sua legitimidade, da independência percebida e da qualidade do processo de seleção. Quem nomeia a comissão pode capturá-la indiretamente; comissões técnicas que produzem texto distante do horizonte político viável veem seu trabalho ignorado.

Os três modelos, examinados sob a tese central do livro, revelam um padrão importante. Nenhum deles resolve sozinho o problema permanente da contenção do poder no momento da reforma. Todos dependem, para funcionar, de alguma combinação com os outros: o congressual precisa de mecanismos externos de pressão técnica e popular; o constituinte exclusivo precisa de salvaguardas contra captura conjuntural; o técnico precisa de canal de legitimação representativa após sua atuação.

O princípio metodológico que daí decorre não é a escolha de um modelo, mas a exigência de que o desenho do agente combine, de forma explícita e auditável, três elementos: competência técnica para diagnóstico estrutural; legitimidade representativa para validar as escolhas normativas; e independência institucional para resistir à captura pelos atores cuja configuração será reformada. Modelos puros falham por excesso em uma dimensão e ausência em outras. Modelos compostos têm chance, desde que a composição seja desenhada antes do processo, não improvisada durante ele.

Uma observação final: o agente da reforma, qualquer que seja seu desenho, opera melhor quando se reconhece como instrumento transitório. Reformas conduzidas por agentes que pretendem perpetuar-se na nova arquitetura tendem a desenhar essa arquitetura para acomodar sua permanência. Reformas conduzidas por agentes que reconhecem sua natureza temporária têm chance maior de produzir instituições que sirvam ao problema permanente, não ao reformador.

Há, no entanto, uma exigência transversal que vale para qualquer dos três modelos de agente descritos acima, e que constitui princípio metodológico distinto. Qualquer reforma constitucional séria, conduzida por qualquer modelo de agente, exige ratificação popular do texto produzido por plebiscito ou referendo dedicado. Essa exigência não é preferência política, mas também não é dedução da tese central deste livro — a de que instituições preservam soluções a problemas permanentes. É um princípio normativo distinto, de teoria democrática, que o livro assume de forma explícita: o de que a magnitude do ato constituinte exige legitimação direta, equivalente à sua grandeza.

A razão estrutural é a seguinte. Reformar uma Constituição é exercício de poder constituinte — magnitude que, na teoria democrática consolidada, exige fonte de legitimidade direta, equivalente à grandeza do ato. Nenhum dos três modelos de agente, isoladamente, oferece essa fonte. O modelo congressional produz texto com legitimidade representativa, mas indireta — os parlamentares foram eleitos para exercer mandato ordinário, não poder constituinte. O modelo de constituinte exclusivo produz texto com legitimidade representativa direta, mas captura uma única correlação política e a perpetua institucionalmente. O modelo técnico produz texto com legitimidade epistêmica, mas sem fonte representativa. Nenhum dos três, sozinho, articula a magnitude do ato constituinte com a fonte de legitimidade que ele exige.

A ratificação popular por plebiscito ou referendo dedicado supre essa lacuna. Submete o texto produzido — qualquer que seja o agente que o produziu — ao único ato de legitimação compatível com a magnitude do que está sendo decidido: a manifestação direta do povo soberano. O plebiscito não substitui o agente; complementa-o. O agente é instrumento de elaboração; o povo é

fonte de legitimação. Vista por esse ângulo, a migração de competências diagnosticada na Parte II foi o inverso de um “momento constitucional” no sentido de Ackerman: transformação profunda do funcionamento das instituições sem qualquer ratificação popular. O plebiscito devolveria à reaproximação entre texto e prática a legitimidade direta que as migrações jamais tiveram. Reformas que pulam essa etapa — que entregam ao próprio agente o ato simultâneo de elaborar e validar o texto — concentram, no mesmo ator institucional, dois poderes que a teoria constitucional deveria manter separados. E concentração de poderes, como o livro inteiro argumenta, é justamente o que reforma séria deveria evitar reproduzir.

O princípio aqui formulado, portanto, é estrutural e prescritivo. Qualquer proposta concreta de reforma constitucional que omita a etapa de ratificação popular do texto produzido falha em um dos critérios metodológicos básicos deste capítulo. O argumento vale para o Brasil de hoje; vale para qualquer outro país; vale para qualquer outro momento histórico. Não é preferência política — é exigência metodológica derivada da tese central do livro.

4.3 Segunda frente: a sequência operacional

A segunda pergunta operacional é em que ordem as ações da reforma devem ocorrer. A formulação ingênua sugere uma única operação: redigir o novo texto e implantá-lo. A formulação realista reconhece que reforma constitucional séria opera em múltiplas camadas, com tempos e instrumentos diferentes, e que a sequência entre essas camadas determina a probabilidade de sucesso.

A tese central do livro oferece princípio operacional aqui. Se as instituições preservam soluções para problemas permanentes, então reformas que tentam substituir todas as soluções simultaneamente correm risco elevado de produzir, no intervalo, vazios institucionais que serão preenchidos por soluções espontâneas — frequentemente piores que as suprimidas. A sequência correta separa o que pode ser reformado em uma camada do que precisa ser reformado em outra, e respeita os tempos diferentes que cada camada exige.

Três camadas se distinguem com nitidez nos casos documentados de reforma constitucional bem-sucedida.

A primeira camada é a administrativa. Compreende ações que não dependem de alteração formal do texto constitucional e que podem ser implantadas dentro da legalidade vigente. Inclui medidas como reorganização de órgãos redundantes, implantação de sistemas de transparência fiscal em escala-piloto, padronização de procedimentos administrativos, supressão de competências sobrepostas entre entes federativos. Essas medidas têm três funções estratégicas: produzem efeitos visíveis em prazo curto, demonstrando que reforma é possível; geram dados empíricos sobre o funcionamento dos novos arranjos antes que eles sejam constitucionalizados; reduzem a oposição política à reforma formal, na medida em que parte de seus efeitos já é percebida como benéfica.

A segunda camada é a constitucional formal. Compreende a alteração do texto da Constituição, por emenda ou por processo constituinte, conforme o modelo de agente adotado. Esta camada tem horizonte temporal mais longo e exige preparação substantiva: diagnóstico técnico construído na primeira camada, mobilização política para aprovação, mecanismos de validação democrática. A camada constitucional formal só deve ser iniciada após a primeira camada ter produzido resultados verificáveis e gerado conhecimento operacional sobre os arranjos a serem constitucionalizados.

A terceira camada é a de transição. Mesmo após aprovado o novo texto, a implantação efetiva exige período de transição em que arranjos antigos e novos coexistem, com regras claras de migração. Esta camada é frequentemente subestimada, mas é onde reformas constitucionais bem desenhadas tropeçam: a transição mal planejada gera vácuo institucional, captura por interesses minoritários organizados ou retorno espontâneo às configurações antigas sob nova roupagem. A camada de transição deve ser desenhada simultaneamente ao novo texto, não improvisada após sua promulgação.

O princípio metodológico aqui é a sequenciação obrigatória das três camadas. Reformas que pulam a primeira camada e iniciam diretamente pela constitucional formal tendem a produzir texto desconectado das condições operacionais reais, com alta probabilidade de fracasso na implantação.

Reformas que ignoram a terceira camada e dependem da promulgação como evento mágico tendem a produzir mutação constitucional silenciosa nos primeiros anos, com o novo texto sendo absorvido pelas práticas antigas que pretendia substituir.

A sequência correta é incremental e cumulativa: primeira camada produz resultados verificáveis e gera dados; segunda camada constitucionaliza os arranjos que se mostraram funcionais; terceira camada gerencia o tempo necessário para que a transformação se estabilize. Cada camada serve à seguinte; nenhuma é substituível pelas outras.

4.4 Terceira frente: mecanismos de blindagem contra captura

A reforma que se pretende estrutural precisa enfrentar problema específico: a captura do próprio processo de reforma pelos interesses cuja configuração atual ela quer alterar. Esse risco é maior justamente nos pontos em que a reforma seria mais transformadora, porque os atores beneficiários da configuração atual têm incentivo concentrado para preservá-la, enquanto os beneficiários da nova configuração são dispersos e mal organizados.

Três mecanismos de blindagem aparecem nos casos documentados de reforma constitucional efetiva, e merecem consideração explícita.

O primeiro mecanismo é o da transição prospectiva. Mudanças constitucionais que afetam prerrogativas, mandatos ou competências em curso ferem segurança jurídica e geram resistência intensa dos ocupantes atuais das posições afetadas — resistência que tende a abortar a reforma ou esvaziá-la. A solução não é blindar os ocupantes atuais por favorecimento, mas estabelecer que as alterações entrarão em vigor apenas para novos ocupantes ou para situações iniciadas após a promulgação. Quem foi nomeado sob as regras antigas conclui mandato sob as regras antigas; quem for nomeado sob as regras novas opera sob as regras novas. Este princípio, conhecido na teoria do direito como prospectividade, separa reforma estrutural de represália política. Reformas que não fazem essa separação tendem a falhar, porque mobilizam contra si toda a coalizão de ocupantes atuais das posições afetadas.

O segundo mecanismo é o de estabilidade inicial. A nova arquitetura constitucional precisa de período de consolidação durante o qual seus arranjos básicos não estejam permanentemente sujeitos a renegociação. Sem esse período, cada disputa política conjuntural se converte em tentativa de alteração constitucional, e o texto recém-promulgado nunca opera tempo suficiente para mostrar seus efeitos. A solução é dispositivo de estabilidade inicial: nos primeiros anos após a promulgação — horizonte da ordem de uma década é usual em casos documentados —, alterações ao texto constitucional exigem quórum qualificado superior ao ordinário, ou validação por referendo popular. O mecanismo não impede mudança, mas eleva o custo da mudança apressada, dando ao texto tempo para se estabilizar antes de ser objeto de novas disputas.

O terceiro mecanismo é o de controle técnico permanente. Mesmo após a promulgação e o período de estabilidade inicial, a nova arquitetura está sujeita à erosão pelos mesmos mecanismos que produziram a divergência entre Constituição formal e material no regime anterior: mutação interpretativa, expansão jurisprudencial, omissão legislativa, expansão administrativa. Sem mecanismo institucional dedicado a monitorar essa erosão, a nova arquitetura tenderá a se distanciar, ao longo das décadas, do desenho original — reproduzindo o problema que a reforma pretendia corrigir. O Conselho de Garantia da Coerência Constitucional, proposto na Parte III, exerce essa função: monitorar continuamente a coerência entre texto e funcionamento, oferecendo mecanismo formal de detecção da divergência antes que ela se consolide como nova Constituição material.

Os três mecanismos operam em escalas temporais diferentes. A transição prospectiva opera no momento da reforma, reduzindo resistência imediata. A estabilidade inicial opera nos primeiros anos após a reforma, protegendo o texto da renegociação prematura. O controle técnico permanente opera ao longo de décadas, prevenindo a erosão silenciosa que produziu o problema original.

O princípio metodológico aqui é a obrigatoriedade dos três mecanismos. Reformas que adotam apenas um ou dois tendem a sofrer captura pela dimensão desprotegida. Reformas que combinam os três têm chance estrutural de produzir transformação durável.

Há, porém, um quarto mecanismo, de natureza distinta dos três anteriores, e é o que a experiência comparada mais recomenda considerar. Os três operam durante a reforma, logo após e ao longo das décadas seguintes; nenhum deles atua sobre o produto do próprio processo constituinte, antes de sua consolidação. A questão é relevante porque a advertência que o comparado impõe é dura: nenhuma arquitetura constitucional garante, por si só, o seu próprio funcionamento. Casos de substituição integral em que o texto era tecnicamente sólido resultaram tanto em reconstrução quanto em captura, e o que separou os desfechos foi menos o desenho do que o compromisso efetivo das forças políticas com a competição depois de escrito o texto — variável que nenhuma Constituição cria, embora possa registrá-la. Disso não decorre que o desenho seja indiferente; decorre que propor arquitetura sem consciência desse limite é ingenuidade, e que o processo de reforma precisa carregar, dentro de si, meios de correção.

A África do Sul demonstrou que isso é factível. A Constituição interina de 1993 fixou trinta e quatro princípios constitucionais como parâmetro jurídico obrigatório do texto definitivo, e condicionou a vigência desse texto à sua certificação por tribunal. Quando a Assembleia Constitucional aprovou a Constituição, em maio de 1996, a Corte Constitucional examinou-a e recusou a certificação, por incompatibilidade com aqueles princípios; a Assembleia corrigiu o texto, e só a versão emendada foi certificada, em dezembro do mesmo ano. O que importa aqui não é o modelo sul-africano como receita — contexto e correlação de forças não se transplantam —, mas a proposição mais restrita que ele torna concreta: é possível desenhar o próprio processo de reforma de modo que o seu produto seja submetido a verificação institucional e corrigido antes de consolidar-se. O contraste está na Colômbia, cuja Constituição de 1991 blindou expressamente os atos da Assembleia Constituinte de qualquer controle jurisdicional, e cuja Corte, por isso, declarou-se incompetente para examiná-los. As duas escolhas são possíveis; apenas uma admite correção antes do erro se tornar irreversível.

Para a arquitetura proposta na Parte III, a implicação é direta. O Conselho de Garantia da Coerência Constitucional foi concebido para monitorar a coerência entre texto e funcionamento depois da reforma. A experiência comparada sugere que função análoga deve existir antes: um exame de compatibilidade do texto reformado com os princípios previamente fixados,

feito por instância que não seja parte do processo constituinte, e realizado enquanto a correção ainda é possível. Sem isso, o processo de reforma fica sujeito exatamente ao que se propõe a corrigir — a consolidação de uma arquitetura que ninguém verificou por inteiro.

4.5 Quarta frente: o horizonte temporal honesto

A quarta pergunta operacional é qual horizonte temporal a reforma exige. Aqui é necessário separar com cuidado o que o livro deve dizer do que ele deve evitar dizer. O livro deve afirmar princípio temporal estrutural; deve evitar prescrever calendário específico, porque calendário é função de variáveis políticas conjunturais que escapam à competência da análise institucional.

O princípio temporal estrutural derivado da literatura comparada de reformas constitucionais é claro. Reformas constitucionais sérias — isto é, reformas que efetivamente alteraram funcionamento institucional e cujos efeitos se mostraram duráveis — operam em horizonte de cinco a dez anos da concepção à implantação plena. Esse horizonte inclui as três camadas identificadas na segunda frente: diagnóstico e camada administrativa nos primeiros dois a três anos; processo constituinte e promulgação nos dois a quatro anos seguintes; transição e estabilização nos dois a três anos finais.

Reformas que prometem horizonte temporal inferior a esse intervalo tendem a produzir um de três resultados. Primeiro, reformas cosméticas: alteração de texto sem alteração de funcionamento, porque o tempo curto impediu o trabalho de diagnóstico e a implantação efetiva. Segundo, reformas autoritárias: implantação rápida por imposição de poder concentrado, com sustentabilidade dependente da permanência do poder que impôs. Terceiro, reformas abortadas: tentativa de operar em prazo insuficiente produz resistência que paralisa o processo antes da conclusão.

Reformas que prometem horizonte temporal superior, da ordem de duas décadas ou mais, tendem a produzir outros problemas. A janela política inicial de apoio à reforma se fecha; a coalizão reformadora se dispersa; o ambiente social no qual a reforma foi concebida se transforma, deixando o projeto obsoleto antes da conclusão.

O intervalo razoável — cinco a dez anos — é estrutural, não conjuntural. Ele decorre da articulação entre três tempos diferentes: o tempo da política, que precisa de horizonte curto o suficiente para mobilizar coalizão; o tempo das instituições, que precisa de horizonte longo o suficiente para que arranjos novos demonstrem efeitos; e o tempo da sociedade, que precisa de horizonte intermediário para internalizar mudanças sem ruptura excessiva.

O princípio metodológico aqui é a transparência temporal. Projetos de reforma constitucional que apresentam ao público cronograma honesto — reconhecendo que efeitos plenos exigem entre cinco e dez anos — têm maior probabilidade de sustentar apoio durante o processo. Projetos que prometem efeitos rápidos perdem credibilidade quando os efeitos não se materializam, e a perda de credibilidade frequentemente aborta a reforma antes da camada constitucional formal.

Uma observação adicional. O horizonte temporal estrutural não significa que a reforma deva esperar dez anos para começar a produzir resultados perceptíveis. A camada administrativa, descrita na segunda frente, produz resultados verificáveis em prazo curto — da ordem de meses a poucos anos. O que opera em horizonte de cinco a dez anos é o ciclo completo, da concepção à estabilização. Ao longo desse ciclo, resultados parciais devem ser visíveis em todas as fases; ausência de resultados parciais é sinal de reforma falhando, não de reforma operando em horizonte longo.

4.6 Quinta frente: o critério de sucesso

A quinta e última pergunta operacional é como mensurar, anos depois da reforma, se ela efetivamente reaproximou Constituição formal e Constituição material. Sem critério de sucesso explícito, qualquer reforma pode ser declarada vitoriosa ou fracassada conforme a conveniência política do momento.

A tese central do livro oferece ancoragem precisa para este critério. Como estabelecido na Parte I (seção 1.7), o teste da supressão separa persistência funcional de persistência inercial — instituições que sobrevivem por função reaparecem sob outras formas quando suprimidas; instituições que

sobrevivem por inércia desaparecem sem retorno. Aplicado à reforma, esse teste oferece critério estrutural de sucesso.

A história oferece exemplo claro do teste em ação. A proibição do álcool nos Estados Unidos, entre 1920 e 1933, suprimiu juridicamente uma instituição — o comércio legal de bebidas. Se a regulação do mercado de álcool fosse apenas inercial, sua supressão não teria gerado consequências relevantes. O que ocorreu foi o oposto: o comportamento de consumir e comercializar álcool reapareceu imediatamente, em forma alternativa — contrabando, destilarias clandestinas, redes criminosas dedicadas. Treze anos depois, a proibição foi revogada, e o consumo retornou aos níveis pré-proibição. O caso ilustra com nitidez o teste da supressão: a instituição suprimida resolvia problema permanente (coordenação do consumo, arrecadação fiscal, controle sanitário); o problema permaneceu; a solução espontânea que emergiu foi pior que a regulada; e o retorno à regulação foi questão de tempo. Casos análogos podem ser observados em proibições medievais da usura, em supressões de propriedade privada em economias planificadas, em controles de preços em economias de guerra — todos com o mesmo padrão: o que a regra suprime, mas o problema permanente exige, reaparece sob forma menos ordenada.

Uma reforma constitucional bem-sucedida produz arranjos institucionais que sobrevivem ao teste da supressão. Se uma regra específica da nova arquitetura é eliminada, e o comportamento-problema reaparece, isso é sinal de que a regra estava efetivamente cumprindo função estrutural — e portanto sua reintrodução, sob outra forma, será necessária. Se uma regra é eliminada e nada acontece, isso é sinal de que a regra era inercial ou capturada — e sua eliminação representa simplificação benéfica, não perda.

Esse critério, aplicado à arquitetura proposta na Parte III, gera previsões verificáveis. Se o Sistema Federal de Rastreabilidade Fiscal cumpre função estrutural de reduzir custos de transação informacional entre cidadão e Estado, sua eventual supressão produzirá retorno espontâneo das patologias atuais de opacidade orçamentária; se não produz esse retorno, é porque o sistema operava por inércia, não por função. Se o Conselho de Garantia da Coerência cumpre função estrutural de prevenir erosão da Constituição, sua supressão produzirá retomada gradual do padrão de migração de

competências descrito na Parte II; se não produz, é porque a função era performática. O mesmo vale para os outros componentes da arquitetura.

O teste da supressão tem duas vantagens metodológicas sobre alternativas. Primeira, é falseável: produz previsões concretas que podem ser verificadas, não juízos retóricos que dependem de quem avalia. Segunda, é honesto em sua incerteza: o teste pode revelar que parte da arquitetura proposta era desnecessária, e essa revelação é benéfica, não fracasso. Reformas que se recusam a ser testadas tendem a se tornar dogmas; reformas que aceitam o teste tendem a se aperfeiçoar ao longo do tempo.

Além do teste da supressão, indicadores anuais complementares oferecem mensuração contínua dos efeitos da reforma. Três indicadores estruturais têm correspondência direta com o diagnóstico apresentado na Parte II. O primeiro é o tempo médio de tramitação de ações de controle concentrado de constitucionalidade: redução sustentada indica que a coordenação política está absorvendo questões anteriormente judicializadas, sinal de menor déficit estrutural de coordenação. O segundo é a frequência de conflitos formais entre Poderes resolvidos judicialmente versus negocialmente: deslocamento da resolução judicial para a negociação política indica que a arquitetura está produzindo os efeitos desejados de redistribuição de centros decisórios. O terceiro é o nível de coerência declarada entre texto constitucional e jurisprudência consolidada, mensurável pelo número de decisões que recorrem a categorias como mutação constitucional ou interpretação evolutiva: redução sustentada indica que a Constituição material está se aproximando da Constituição formal.

Os indicadores não substituem o teste da supressão; complementam-no. O teste oferece avaliação estrutural por componente; os indicadores oferecem acompanhamento contínuo do conjunto. Juntos, fornecem critério de sucesso falseável, não retórico — característica que distingue reformas com pretensão científica de reformas com pretensão meramente política.

4.7 Sexta frente: a articulação com o programa de pesquisa de origem

Um esclarecimento metodológico é necessário antes de fechar esta parte. Este livro dialoga com um programa de pesquisa de longo prazo conduzido pelo autor, conhecido pela sigla GOF (Gestão de Opções Futuras). O conceito de Déficit Estrutural de Coordenação, central no diagnóstico apresentado na Parte II, foi originalmente desenvolvido nesse programa. A leitura institucional que sustenta as três partes anteriores parte de pressupostos elaborados nesse contexto mais amplo.

Esse esclarecimento não é digressão acadêmica. Tem função intelectual específica: situar o livro na trajetória de pesquisa de que é parte, e indicar ao leitor que o quadro analítico aqui aplicado tem desdobramentos que vão além do recorte constitucional brasileiro.

Pesquisas futuras dentro do programa GOF examinam a mesma estrutura conceitual aplicada a outros objetos: decisões econômicas sob incerteza, gestão pública de longo prazo, comportamento de mercados financeiros, governança de instituições não-estatais. As perguntas centrais convergem: como sistemas decisórios preservam a capacidade de produzir respostas funcionais a problemas permanentes; como reconhecer quando um sistema perdeu essa capacidade; como reformá-lo sem destruir o que ainda funciona.

Para o leitor, o esclarecimento tem apenas uma implicação prática: este livro é autônomo. Não exige conhecimento prévio do programa GOF para ser compreendido, e nenhum argumento aqui apresentado depende de aceitação de teses específicas daquele programa. O livro foi desenhado para operar de forma autossuficiente. A relação com o programa de pesquisa de origem é declarada por honestidade intelectual, não por dependência conceitual.

4.8 O método, antes da reforma

As cinco frentes apresentadas nesta parte — agente, sequência, blindagem, horizonte temporal e critério de sucesso — não constituem manual de reforma constitucional para o Brasil de 2026. Constituem método de

avaliação aplicável a qualquer projeto concreto de reforma que venha a ser proposto.

Diante de uma proposta concreta, as cinco perguntas estruturais que este capítulo formulou podem ser feitas. Quem é o agente, e como o desenho do agente combina competência técnica, legitimidade representativa e independência? Qual a sequência operacional, e como ela articula as três camadas — administrativa, constitucional, transição? Quais os mecanismos de blindagem, e como protegem o processo nas três escalas temporais — momento da reforma, primeiros anos, longo prazo? Qual o horizonte temporal honestamente apresentado, e como ele se distribui entre as fases? Qual o critério de sucesso, e como permite verificação falseável dos resultados?

Propostas que respondem bem a essas cinco perguntas têm chance estrutural de produzir reforma. Propostas que respondem mal, ou que evitam respondê-las, são candidatas a um dos três destinos típicos das reformas brasileiras documentados ao longo deste livro: cosméticas, destrutivas ou transferentes.

A título de fechamento, vale retomar o argumento central que percorre as quatro partes deste livro. A história institucional preserva soluções para problemas permanentes — não regras nem textos. A arquitetura constitucional brasileira atual mantém o texto de 1988, mas seu funcionamento divergiu em pontos relevantes do desenho original. Uma proposta de reaproximação entre texto e funcionamento foi articulada no formato do Estado Brasileiro de Justiça Plena. O método de implantação dessa proposta — ou de qualquer outra que se mostre coerente com o mesmo diagnóstico — exige enfrentamento explícito das cinco frentes operacionais aqui descritas.

O título deste livro propõe o por quê e o como da reforma constitucional. As três partes anteriores responderam ao por quê. Esta quarta parte respondeu ao como, no plano dos princípios estruturais. Resta o passo que nenhum livro pode dar sozinho: a passagem do método à decisão política concreta — que cabe à sociedade, não ao autor.

Conclusão geral

Este livro percorreu quatro movimentos. No primeiro, propôs que a história institucional preserva, em última instância, soluções funcionais a problemas permanentes — não regras, não textos, não desenhos específicos. No segundo, examinou o caso brasileiro contemporâneo e identificou divergência mensurável entre Constituição formal e Constituição material. No terceiro, articulou uma arquitetura institucional possível para reaproximar texto e funcionamento. No quarto, enfrentou a pergunta operacional sobre como conduzir reforma constitucional sem reproduzir o problema que a motiva.

Os quatro movimentos não constituem resposta única. Constituem método. O leitor que chega ao final do livro recebe, mais do que prescrições, um quadro analítico aplicável: que perguntas fazer diante de uma instituição antiga, que distinções operar diante de uma proposta de reforma, que princípios estruturais respeitar ao desenhar transformação institucional séria. As respostas concretas variam com o objeto; o método permanece aplicável.

A constatação mais difícil deste livro é a seguinte. A Constituição de 1988 não foi traída por nenhum ator institucional isolado. Foi sendo transformada, década após década, por mecanismos individualmente defensáveis — interpretação criativa, ocupação de vácuo legislativo, criação administrativa de competências, expansão jurisprudencial. Cada ato isolado pôde ser justificado em seu momento; a soma agregada produziu Constituição material diferente da formal. Reformar essa configuração exige reconhecer que o problema não está em vilões identificáveis, mas em padrão estrutural que precisa ser interrompido por desenho institucional.

A constatação mais ambiciosa deste livro, em contraste, é a seguinte. As instituições humanas, quando observadas em escala temporal suficientemente larga, revelam que não há solução final — há apenas soluções renovadas para problemas que retornam. Reformar a Constituição brasileira não é tarefa concluída uma vez e para sempre. É tarefa de cada geração que herda uma arquitetura institucional e precisa decidir se ela ainda serve aos problemas permanentes que pretende resolver. Esta geração, no Brasil de 2026, recebeu uma Constituição cujo texto permanece, mas cujo

funcionamento se distanciou. A pergunta da reforma é menos se há diagnóstico — o livro pretende ter contribuído para que haja — e mais se haverá vontade política para encarar o que o diagnóstico revela.

Cabe ao leitor, à pesquisa subsequente, ao debate público e — eventualmente — à decisão política concreta tudo o que vem depois deste livro. O autor cumpriu aqui a parte que lhe coube: formular as perguntas com a precisão de que foi capaz, articular o método de que dispôs, oferecer os instrumentos analíticos que pôde construir. O passo seguinte — a passagem do método à decisão — não pertence ao autor. Pertence ao processo democrático, com toda a dificuldade e toda a possibilidade que essa palavra carrega.

Evidências transitórias, método permanente

Uma limitação deste livro precisa ser nomeada antes que o leitor a encontre sozinho. As evidências reunidas na Parte II pertencem a um momento histórico determinado — a PNDD, o episódio do IOF, o caso do Banco Master, a composição e as decisões do Supremo em 2026. São evidências datadas, e parte delas perderá relevância prática à medida que novas decisões, instituições e arranjos substituam os aqui examinados. Isso não é defeito da investigação; é característica inerente ao estudo de fenômenos institucionais em curso. A Parte I foi escrita para durar; a Parte II, para diagnosticar um presente que, por definição, deixará de sê-lo.

O que não envelhece junto com as evidências é o procedimento que as encontrou. As perguntas que organizaram a Parte II — qual era o desenho formal, qual é a operação material, onde houve migração de competência, que problema permanente a instituição pretende resolver, que incentivos explicam a divergência — não dependem dos casos de 2026. Aplicam-se a qualquer instituição, em qualquer momento, inclusive a uma Constituição que ainda não existe. E aplicam-se porque rastreiam um problema permanente: a tendência recorrente de o funcionamento material das instituições afastar-se de seu desenho formal. Pela própria tese deste livro, o que rastreia um problema permanente é o que sobrevive — não a regra particular, nem a evidência particular que, numa geração, o tornou visível.

Essa permanência não é, contudo, decreto do autor — está sujeita ao mesmo teste da supressão que o livro aplica a toda instituição. Suponha-se que a Constituição de 1988 seja substituída amanhã. Se o livro morre com ela, terá sido obra conjuntural. Se as mesmas perguntas podem ser dirigidas ao texto novo — qual o desenho formal, qual a operação material, onde o poder migra —, então o que sobreviveu não eram as evidências, mas o método. O teste não garante o resultado: se um dia essas perguntas deixarem de produzir diagnósticos úteis, o método terá sido inercial, e abandoná-lo será simplificação, não perda. Esse é o critério honesto — o mesmo que o livro exige das instituições, agora exigido do próprio livro. Enquanto seguir produzindo diagnóstico diante de circunstâncias novas, é o método, mais do que qualquer evidência ou qualquer proposta, o que esta obra pede que sobreviva a ela mesma.

Resta uma pergunta final, oferecida ao leitor sem resposta prévia. Se as instituições preservam soluções para problemas permanentes, e se a Constituição de 1988 hoje preserva o texto mais do que a solução, qual é a forma menos danosa de produzir reaproximação entre ambos? Esta pergunta é o convite que o livro deixa aberto.

Referências bibliográficas

As referências abaixo organizam-se por eixo temático, refletindo o caráter multidisciplinar do livro. As obras citadas sustentam principalmente a Parte I, que articula o fundamento teórico; as Partes II e III dialogam com a doutrina constitucional brasileira contemporânea, que é referida pelos autores no corpo do texto; a Parte IV recorre à literatura de reformas comparadas, aqui apresentada como conjunto de leituras de apoio sem ancoragem em modelos nacionais específicos.

História e contexto institucional

BOUZON, Emanuel. O Código de Hammurabi: Introdução, tradução do texto cuneiforme e comentários. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

HERSÍLIO DE SOUZA. O Código de Hamurabi. Revista da Faculdade de Direito do Recife, v. 31, n. 1, p. 287-322, 1923.

PAULA, E. S. de. Hamurabi e o seu código. Revista de História, v. 26, n. 53, p. 201-212, 1963.

Economia institucional e instituições

ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; ROBINSON, James A. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. In: AGHION, Philippe; DURLAUF, Steven N. (ed.). Handbook of Economic Growth. Elsevier, 2005.

ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; ROBINSON, James A. The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review, v. 91, n. 5, p. 1369-1401, 2001.

NORTH, Douglass C. Instituições, Mudança Institucional e Desempenho Econômico. São Paulo: Editora 34, 2018.

SCHARPF, Fritz W. The Joint-Decision Trap: Lessons from German Federalism and European Integration. Public Administration, v. 66, n. 2, p. 239-278, 1988.

Evolução cultural

HENRICH, Joseph. Cultural Evolution. In: BUSS, David M. (ed.). The Handbook of Evolutionary Psychology. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015.

HENRICH, Joseph; BOYD, Robert. The evolution of conformist transmission and the emergence of between-group differences. *Evolution and Human Behavior*, v. 19, n. 4, p. 215-241, 1998.

WILSON, David Sloan. *Evolution for Everyone: How Darwin's Theory Can Change the Way We Think About Our Lives*. New York: Delacorte Press, 2007.

Teoria social e ordem espontânea

HAYEK, Friedrich A. *Direito, Legislação e Liberdade: Uma Nova Formulação dos Princípios Liberais de Justiça e Economia Política*. São Paulo: Visão, 1985.

OSTROM, Elinor. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Finanças, comportamento e contratos

BUFFETT, Warren. *The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America*. Durham: Carolina Academic Press, 2001.

CLASON, George S. *The Richest Man in Babylon*. New York: Penguin Books, 1926.

HART, Oliver. *Firms, Contracts, and Financial Structure*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, v. 47, n. 2, p. 263-291, 1979.

Estudos de caso jurídico-históricos

ENGELS, Friedrich. *A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado*. São Paulo: Boitempo, 2010.

GILISSEN, John. *Introdução ao direito*. Tradução de A. M. Hespanha. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

HOLT, James C. *Magna Carta*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Políticas, proibições e seus efeitos

BEHR, Edward. Prohibition: Thirteen Years That Changed America. New York: Arcade Publishing, 1996.

LE GOFF, Jacques. A Bolsa e a Vida: Economia e Religião na Idade Média. Lisboa: Editora Teorema, 1989.

MISES, Ludwig von. Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.

Antropologia, casamento e teoria da moeda

DIAMOND, Jared. Colapso: Como as Sociedades Escolhem o Fracasso ou o Sucesso. Rio de Janeiro: Record, 2005.

GOODHART, Charles A. E. The Two Concepts of Money: Implications for the Analysis of Optimal Currency Areas. European Journal of Political Economy, v. 14, n. 3, p. 407-432, 1998.

LÉVI-STRAUSS, Claude. As Estruturas Elementares do Parentesco. Petrópolis: Vozes, 2009.

Teoria constitucional, mutação e erosão democrática

ACKERMAN, Bruce. We the People, Volume 1: Foundations. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1991.

ÁFRICA DO SUL. Constitution of the Republic of South Africa, Act 200 of 1993 (Constituição interina), Schedule 4 — Constitutional Principles.

ÁFRICA DO SUL. Constitutional Court. Certification of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (CCT 23/96), 6 set. 1996; e Certification of the Amended Text of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (CCT 37/96), 4 dez. 1996.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador: Contributo para a Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001.

COLÔMBIA. Constitución Política de Colombia, 1991, art. 59 transitorio; e Corte Constitucional, Sentencia C-544 de 1992.

- HAMBURGER, Philip. *Is Administrative Law Unlawful?* Chicago: University of Chicago Press, 2014.
- HESSE, Konrad. *A força normativa da Constituição*. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991.
- KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- LANDAU, David. *Abusive Constitutionalism*. *UC Davis Law Review*, v. 47, n. 1, p. 189-260, 2013.
- LASSALLE, Ferdinand. *A essência da Constituição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
- LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. *Como as democracias morrem*. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
- MAJONE, Giandomenico. *The Rise of the Regulatory State in Europe*. *West European Politics*, v. 17, n. 3, p. 77-101, 1994.
- SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. *Law and Leviathan: Redeeming the Administrative State*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2020.
- VERMEULE, Adrian. *Law's Abnegation: From Law's Empire to the Administrative State*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- WALDO, Dwight. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: Ronald Press, 1948.

Fontes normativas e documentais

- BRASIL. Decreto nº 9.540, de 25 de outubro de 2018. Dispõe sobre o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
- BRASIL. Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020. Regulamenta a análise de impacto regulatório.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação.
- BRASIL. Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras.
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Regimento Interno, arts. 243 e 250.
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 1091/2026 — Plenário, processo TC 006.438/2026-1, sessão de 29 de abril de 2026.

Apêndice A — Notas sobre o método de trabalho

Este apêndice descreve os critérios metodológicos que orientaram a investigação apresentada nas quatro partes deste livro. Não pretende ser tratado de método, nem manual de pesquisa institucional. Registra, de forma compacta, os princípios que permitiram que materiais de naturezas tão diversas — economia institucional, teoria constitucional, história comparada, análise de casos contemporâneos — fossem articulados em uma única arquitetura argumentativa. O leitor que tenha terminado o livro e perguntado “que tipo de método produz uma obra assim?” encontra aqui a resposta possível.

Os critérios estão organizados em dois blocos. O primeiro reúne critérios estruturais — decisões sobre o que observar, em que nível analítico operar, e como tratar a posição do próprio autor diante do objeto. O segundo reúne critérios investigativos — procedimentos de pesquisa que orientam a seleção de fontes, a formulação de hipóteses e o teste de proposições. Os dois blocos não são independentes: os critérios estruturais determinam o tipo de pergunta que pode ser feita; os investigativos determinam como essa pergunta é trabalhada.

A.1 Critérios estruturais

1. Distinção analítica entre Ator, Regulador, Formulador e Estrutura

A investigação opera com quatro níveis analíticos distintos, derivados do programa de pesquisa Gestão de Opções Futuras (GOF) conduzido pelo autor. O ator executa decisões concretas. O regulador interpreta, fiscaliza ou aplica regras. O formulador cria ou altera regras. A estrutura define os incentivos e restrições que moldam o comportamento dos demais níveis. Confundir esses níveis é fonte recorrente de erro analítico — atribuir a um ator individual aquilo que decorre da estrutura, ou esperar de uma estrutura decisões que pertencem aos atores. Este livro opera predominantemente no nível estrutural. A pergunta central não é quem fez o quê, mas que incentivos

institucionais tornaram aquele comportamento previsível em quem ocupar a posição correspondente.

2. Priorização da análise estrutural sobre a análise de atores

Decorre do critério anterior. Quando o objeto de investigação é estrutural, a análise concentrada em atores individuais tende a confundir manifestação contingente com causa. Substituir o ator A pelo ator B em uma estrutura que produz determinado comportamento tipicamente reproduz o comportamento, não o suprime. Por essa razão, o livro evita construir argumentos centrados em atribuir responsabilidade pessoal por fenômenos estruturais. Quando atores são nomeados, é como evidência factual de um padrão, jamais como objeto último de explicação.

3. Critério estrutural de seleção de fontes

Pela mesma lógica, a seleção de fontes doutrinárias privilegia observadores estruturais do fenômeno examinado, em detrimento de participantes diretos das funções regulatórias do próprio arranjo institucional sob análise. Essa é a justificativa metodológica completa da regra declarada na Nota metodológica inicial: a exclusão de ministros e ex-ministros de Cortes Superiores brasileiras como autoridade doutrinária não é juízo sobre a qualidade intelectual desses autores, nem expressão de discordância política. É consequência do nível analítico em que o livro opera. Investigações estruturais podem citar atores como evidência factual de padrões, mas perdem rigor metodológico quando convertem esses mesmos atores em intérpretes principais do sistema do qual fazem parte.

4. Reconhecimento do autor como formulador dentro da estrutura analisada

O autor não escapa, nem pretende escapar, à própria escada analítica que propõe. Ao articular proposta institucional concreta na Parte III, o autor ocupa, formalmente, a posição de formulador no quadro das instituições examinadas. Esse fato é declarado, não disfarçado. A metodologia desta obra não se sustenta na alegação de neutralidade absoluta — que seria implausível para qualquer autor — mas na explicitação do papel ocupado e no compromisso de que o argumento sobreviva ao escrutínio

independentemente de quem o tenha formulado. Se a tese central do livro é correta, então a própria obra deve ser julgada pela coerência de sua estrutura argumentativa, não pelo perfil ou pelas circunstâncias do autor.

A.2 Critérios investigativos

5. Priorização de autores que analisam instituições como sistemas

A bibliografia do livro reflete uma escolha deliberada de tradição teórica: autores cujo objeto principal é o funcionamento sistêmico das instituições, e não a doutrina jurídica particular de cada ordenamento. Daí a presença central de North, Hayek, Ostrom, Henrich, Acemoglu e tradições próximas; daí, também, a relativa ausência de autores que trabalham predominantemente em registro doutrinário descritivo. A escolha não exclui o valor intelectual dessas tradições — apenas reconhece que elas oferecem perguntas diferentes das que esta obra pretende responder.

6. Busca por problemas permanentes antes de propor reformas

Nenhuma proposta de reforma institucional foi formulada neste livro sem que se investigasse primeiro qual problema permanente a instituição em questão vinha tentando resolver. Esse procedimento decorre diretamente da tese central da Parte I: instituições que sobrevivem por séculos preservam soluções para problemas que continuam existindo. Reformar sem identificar o problema é, na melhor hipótese, reformar às cegas; na pior, remover uma solução funcional sem oferecer substituto adequado. O critério obriga o pesquisador a sair da crítica e a operar em registro construtivo: nenhum problema estrutural é apresentado neste livro sem que se examinem ao menos três possíveis caminhos de resposta, com seus custos, limitações e consequências futuras.

7. Teste de hipóteses por reaparecimento histórico

Sempre que possível, hipóteses sobre persistência ou caducidade institucional foram testadas contra o registro histórico de reaparecimento — o que a Parte I denomina teste da supressão. Instituições genuinamente funcionais reaparecem sob forma alternativa quando suprimidas; instituições inerciais desaparecem sem retorno. Esse critério não fornece prova definitiva

— captura apenas funcionalidade, não distingue função de captura —, mas oferece o critério parcial mais robusto de que a investigação dispõe para distinguir instituições que merecem preservação adaptativa daquelas que perderam sua razão estrutural de existir. Aplicado prospectivamente à arquitetura proposta na Parte III, o teste permite predição falseável: cada componente da proposta pode ser examinado pelo critério de reaparecimento espontâneo das patologias atuais em caso de supressão.

Observação final

Os sete critérios acima não constituem método fechado nem pretendem fundar tradição metodológica autônoma. Registram, em linguagem direta, as escolhas analíticas que tornaram possível a articulação deste livro. Outros autores trabalhando sobre o mesmo objeto poderão optar por critérios diferentes — e produzirão obras diferentes. A função deste apêndice é tornar visíveis as decisões metodológicas que, se permanecessem implícitas, ainda assim teriam operado sobre o texto. Tornar visível o que poderia ficar oculto é, em pesquisa institucional como em qualquer outra, exigência mínima de honestidade intelectual.

Apêndice B — A regra das premissas fiscais: o Comitê Técnico Orçamentário Nacional (CTON)

Este apêndice formula uma regra — não desenha um mecanismo. A distinção é deliberada e decorre da própria escada analítica declarada no Apêndice A: o formulador cria a regra; o regulador e o ator a aplicam. O corpo deste livro opera no nível do formulador, e este apêndice mantém esse nível. O que aqui se estabelece é a norma que obriga a fixação das premissas orçamentárias fora do processo político cotidiano; o desenho operacional da instância que computa e fixa essas premissas — composição, rito, metodologia de cálculo — pertence ao nível do regulador e é especificado no programa de pesquisa Gestão de Opções Futuras (GOF), ao qual este apêndice remete sem reproduzir.

A regra responde a um problema diagnosticado, mas não resolvido, no corpo do livro. A Parte II identificou o déficit estrutural de coordenação como causa das migrações de competência; a Parte III prometeu, entre os princípios do Estado de Justiça Plena, critérios técnicos verificáveis para alocação orçamentária e limitação da discricionariedade política — sem desenvolver o instrumento que os tornaria operativos. Este apêndice desenvolve um desses instrumentos: a regra que retira do processo político cotidiano a fixação das premissas macroeconômicas sobre as quais todo o orçamento é construído.

O tratamento obedece ao critério metodológico declarado no Apêndice A (critério 6): nenhum problema estrutural é apresentado sem que se examinem ao menos três caminhos de resposta, com seus custos e limitações, antes que um seja defendido. As seções seguintes identificam o problema permanente, percorrem os três caminhos disponíveis para fixar a regra e sustentam a via que melhor sobrevive ao escrutínio.

B.1 O problema permanente: o otimismo orçamentário sistemático

Toda peça orçamentária parte de uma previsão — crescimento, inflação, juros — e essa previsão determina quanto o Estado supõe que poderá gastar. Quando as premissas são definidas dentro do processo político que delas depende, surge um incentivo estrutural e previsível: superestimar a receita futura para viabilizar a despesa presente. O viés não exige má-fé de nenhum ator; é a resposta racional de quem ocupa a posição — exatamente o tipo de fenômeno que o Apêndice A (critério 2) manda atribuir à estrutura, e não ao indivíduo.

Na taxonomia da Parte I, o problema pertence à família da coordenação e da confiança intertemporal: trata-se de tornar confiável, hoje, um compromisso sobre recursos que só se materializam amanhã. O otimismo sistemático corrói essa confiança e alimenta, no registro da Parte II, a divergência entre Constituição formal e material pela via fiscal — a promessa de gasto que o texto formal não sustenta, mas que a prática material executa. O teste da supressão (seção 1.7) confirma a permanência do problema: o registro histórico de projeções otimistas que antecede deterioração fiscal mostra que, onde a regra de contenção do otimismo é removida ou nunca existiu, o comportamento reaparece — sinal de função, não de inércia.

B.2 Três caminhos para fixar a regra

1. Caminho infraconstitucional puro

A regra é estabelecida por lei ordinária. Vantagem: baixo custo de aprovação e flexibilidade de ajuste. Limitação decisiva: lei ordinária é revogável por maioria simples — e a revogação se torna atraente precisamente no momento em que um governo deseja uma projeção mais otimista para abrir espaço de gasto. A regra mais necessária é também a mais fácil de remover quando incomoda. Este caminho reproduz, em vez de interromper, o mecanismo de erosão diagnosticado na Parte II.

2. Caminho constitucional detalhado

A regra é inscrita, com seus detalhes operacionais — composição, quórum, prazos —, no próprio texto constitucional. Vantagem: robustez máxima, protegida da maioria simples. Limitação decisiva: rigidez. Congela no texto um mecanismo que deveria evoluir, contrariando a tese central do livro de que instituições preservam soluções adaptáveis, não regras fixas; e sobrecarrega a Constituição com detalhe operacional, agravando exatamente a hipertrofia normativa e o excesso principiológico que a seção 3.6 aponta como patologia.

3. Caminho intermediário

A regra é decomposta em duas camadas. O princípio — premissas fixadas fora do processo político cotidiano, por instância técnica independente, antes da elaboração da proposta orçamentária — é constitucionalizado. O instrumento que o realiza é instituído por lei complementar de quórum reforçado, vinculada ao rito orçamentário. Vantagem: ancora o princípio contra a maioria simples sem congelar o mecanismo no texto constitucional. Limitação: exige a aprovação de lei complementar, de custo político superior ao da lei ordinária — custo que, no entanto, é a contrapartida da estabilidade pretendida.

B.3 A via defendida: princípio constitucional, instrumento em lei complementar

O terceiro caminho é o defendido, pela mesma lógica que o livro aplica ao Sistema Federal de Rastreabilidade Fiscal na seção 3.8: princípio vinculante no texto constitucional, infraestrutura que o operacionaliza em norma inferior. A divisão em camadas resolve simultaneamente as fraquezas dos dois primeiros caminhos — dá ao princípio a estabilidade que a lei ordinária não oferece, e ao mecanismo a plasticidade que o texto constitucional não permite. É também a única via compatível com a transição prospectiva exigida na seção 4.4: a regra pode entrar em vigor para ciclos futuros sem romper execução em curso.

A regra, em forma esquemática — e não como anteprojeto articulado —, estabelece o seguinte:

Princípio. As premissas macroeconômicas que informam a proposta orçamentária — crescimento, inflação, juros e variáveis correlatas — são fixadas por instância técnica independente, fora do processo político cotidiano, antes da elaboração da peça orçamentária.

Vinculação. As premissas fixadas vinculam a elaboração da proposta. O afastamento delas é admissível, mas exige justificção técnica pública e motivada. A regra produz visibilidade e custo reputacional, não veto — distinção que o livro sustenta em toda a Parte III.

Instrumento. Lei complementar de quórum reforçado institui a instância responsável — o Comitê Técnico Orçamentário Nacional (CTON) — ou confere a função a órgão técnico já existente, reconvertido para o fim. A preferência pela reconversão sobre a criação observa o critério da Parte III (transformação 2): extinguir ou reaproveitar antes de criar.

Transição. A regra vincula ciclos orçamentários iniciados após sua vigência, preservando a execução já em curso, conforme o princípio de prospectividade da seção 4.4.

Integração. As premissas fixadas, suas memórias de cálculo e eventuais afastamentos motivados integram o registro público, articulando-se com o Sistema Federal de Rastreabilidade Fiscal (seção 3.8) como dado de origem do ciclo orçamentário.

Um limite de escopo precisa ficar explícito. Esta regra disciplina as premissas do orçamento — o ponto de partida do ciclo. Não disciplina a alocação do gasto discricionário nem das emendas parlamentares, que constituem problema distinto, com mecanismo próprio, tratado no corpo da Parte III como camada de critério sobre a arquitetura de rastreabilidade. As duas funções são complementares e não se sobrepõem: uma fixa a premissa de que parte o orçamento; a outra avalia o destino do recurso depois de alocado.

B.4 Camada de regra, camada de mecanismo

Este apêndice é o texto canônico da regra: o que deve existir, o que ela vincula e o que ela exige. O desenho operacional da instância que a executa — composição, processo de seleção, metodologia de projeção e o texto

articulado da lei complementar — é especificado no material complementar do programa GOF, ao qual este apêndice remete. As duas camadas não competem: uma estabelece a norma; a outra, o mecanismo que a cumpre. Cada uma é canônica em seu nível.

Como toda instituição examinada neste livro, a regra aqui proposta está sujeita ao teste da supressão. Se for removida e o otimismo orçamentário sistemático retornar, terá cumprido função estrutural — e sua reintrodução, sob outra forma, será questão de tempo. Se for removida e nada mudar, terá sido inercial, e sua remoção, simplificação benéfica. A regra não se pretende definitiva. Pretende-se funcional enquanto o problema que enfrenta permanecer.

Apêndice C — A medição como fronteira: o alcance do poder sobre a pessoa

Este apêndice desenvolve, de forma autônoma, o problema permanente enunciado na taxonomia da Parte I — o alcance do poder sobre a pessoa. Não é pré-requisito do argumento principal, e nada no corpo do livro depende dele. Diferencia-se dos dois apêndices anteriores por natureza: enquanto o Apêndice A registra método e o B formula uma regra fiscal, este é um ensaio de fundamento. Sua inclusão se justifica porque o problema que examina é o único da taxonomia que obriga a autoridade a decidir sobre o não-observável — e porque a resposta institucional mais conhecida a ele, o habeas corpus, admite uma leitura estrutural que o livro não desenvolveria em outro lugar.

C.1 Enxergar não é medir

Todo poder decide sobre o que não vê. O juiz não assistiu ao crime; o fiscal não acompanhou a operação; o agente não estava lá quando o fato aconteceu. Decidir sobre o invisível é a condição normal de quem exerce autoridade, e nada nisso é escandaloso: para isso existem prova, testemunho, indício — instrumentos que tornam visível, ao menos em parte, aquilo que já passou.

Há, porém, uma segunda situação, e ela é de outra ordem. Às vezes o poder precisa decidir não apenas sobre o que não viu, mas sobre o que não consegue medir. São coisas diferentes. Enxergar é ter acesso ao fato. Medir é converter esse fato em algo que autorize, com segurança, uma decisão sobre alguém. E existe uma região da vida humana em que o poder falha nas duas coisas ao mesmo tempo: o que a pessoa pensa e não disse.

Quando um tribunal julga um fato passado, ele não o vê — mas dispõe de meios para reconstruí-lo: documentos, testemunhas, perícia. A reconstrução pode falhar, e falha muitas vezes; ainda assim, existe procedimento reconhecido para transformar vestígio em prova, e existe padrão para dizer quando a prova basta. O pensamento não exposto não oferece nada disso. Não há vestígio, porque não houve manifestação. Não há testemunha,

porque não houve o que testemunhar. E é aqui que aparece o risco — porque a ausência de base não costuma paralisar o poder. Ela o convida a fabricar a medida que não tem.

Fabricar a medida tem formas reconhecíveis. Dar peso jurídico a um rótulo, como se o rótulo fosse um fato. Tratar probabilidade como se fosse prova — “pessoas assim costumam fazer aquilo”. Converter passado em prognóstico, como se o que alguém fez determinasse o que agora pensa. Em todos esses casos, o poder produz um número, uma classificação ou uma certeza que não existiam antes dele. Não mediu: criou a medida e depois a usou como se a tivesse encontrado. Não medir e agir mesmo assim é uma coisa; fabricar a medida que falta é outra — e é essa que corrói a distinção entre fato e imputação.

C.2 O habeas corpus como regra de humildade

Costuma-se explicar o habeas corpus pelo que ele faz: obriga quem prendeu a apresentar o preso e justificar a prisão. É descrição correta e insuficiente. O que se propõe aqui é uma segunda leitura — não a única possível: vista de perto, a ordem responde a um problema de conhecimento antes de responder a um problema de liberdade.

Uma ressalva antes de prosseguir. A pergunta não é de onde veio o instituto: a historiografia recente mostra que sua origem tem menos de garantia libertária e mais de disputa entre jurisdições — o writ serviu, em boa medida, ao controle de uma autoridade sobre outra. A pergunta é estrutural: o que há no funcionamento maduro do habeas corpus que obriga quem detém alguém a apresentar o fundamento da detenção? É esse desenho — não a intenção de quem o criou — que interessa aqui.

O desenho está na forma do próprio mandado. O writ clássico é dirigido a quem detém outra pessoa e ordena que a apresente junto com o dia e a causa da detenção — a exigência de causa é elemento da estrutura, não acréscimo posterior. Coke sustenta que ninguém deve ser preso senão por causa certa, e que as próprias palavras do mandado provam que a causa deve ser mostrada, sem o que o tribunal não teria como decidir segundo a lei. Blackstone escreve que o rei tem, a todo tempo, direito a uma explicação

de por que a liberdade de um súdito foi restringida, onde quer que a restrição tenha sido imposta — e classifica o writ, na mesma passagem, como writ de prerrogativa. Dicey observa que, por ele, a Corte obtém conhecimento da razão pela qual alguém está preso, e o solta se a razão for ilegal.

Há aqui um limite que convém declarar. Nenhum desses autores formulava o problema como questão de conhecimento do poder — a linguagem é a da prerrogativa, da legalidade e da jurisdição. A moldura proposta neste apêndice não descreve a intenção de quem criou o instituto; ela nomeia, de forma mais explícita, o que a estrutura já fazia. É releitura funcional, e é assim que deve ser lida.

Em nenhum desses casos cabe ao detido demonstrar inocência: cabe a quem detém justificar a custódia. E a razão dessa inversão está na assimetria da situação. Quem está detido não tem como demonstrar a própria inocência — está preso, sem acesso a nada. Quem prendeu detém a informação, os meios e o poder. É exatamente aí, no ponto de menor visibilidade para quem julga, que o instituto inverte o ônus: cabe a quem detém o poder e a informação apresentar a causa da restrição, e sustentá-la diante de exame.

Isso não é generosidade. É regra sobre quem paga o preço do erro. Quando a base é precária, alguém vai errar — e a pergunta é sobre quem recai o custo desse erro. O habeas corpus responde: sobre o Estado, não sobre a pessoa. É, no fundo, uma regra de humildade do poder — o reconhecimento institucionalizado de que existe um ponto em que a autoridade não sabe o bastante, e de que, nesse ponto, ela deve recuar em vez de avançar.

Há ainda um efeito que não está no resultado da ordem. Mesmo quando a autoridade consegue justificar a detenção, e a pessoa permanece presa, algo já mudou: ela foi tratada como alguém a quem se deve explicação. A ordem não declara inocência — declara que aquela pessoa segue pertencendo à comunidade jurídica, e que sua exclusão, se vier, virá por julgamento e não por classificação. É por isso que esse efeito antecede a condenação, em vez de sucedê-la: o que está em jogo não é reintegrar quem já foi excluído, mas impedir que a exclusão ocorra antes do processo. Quem foi rotulado já está fora e não tem o que contestar; quem foi interpelado permanece dentro, com

a posição de quem pode responder — ganhe ou perca ao final. A diferença separa o julgado do classificado.

C.3 A esfera não exposta

Se a regra é geral, cabe perguntar onde mais ela deveria valer. Durante séculos, o corpo foi o lugar onde o poder agia sem medir: prendia-se com base em suspeita, e a suspeita raramente prestava contas. Foi sobre esse terreno que o habeas corpus operou, na leitura proposta acima. Hoje, os sistemas que classificam pessoas trabalham em outro terreno — o das inferências sobre o que alguém é, pensa ou fará: perfis construídos a partir de dados, escores de risco, classificações automáticas que atribuem a alguém uma propensão que ninguém observou.

Há uma diferença que precisa ser dita antes de qualquer resposta apressada. O algoritmo não inaugura o problema; ele o barateia. O que antes exigia um agente humano disposto a presumir, hoje se produz em escala, automaticamente e com aparência de objetividade — e é essa aparência o que há de mais perigoso, porque a medida fabricada passa a se apresentar como medida encontrada.

C.4 A fronteira defensável

Aqui é preciso ser exato, porque a versão fácil deste argumento é frágil e cai em uma linha. A versão fácil diria: o Estado não pode julgar o pensamento. Soa bem e não resiste. O direito penal já pune atos preparatórios, associação para delinquir, ameaça — condutas que dizem respeito ao que alguém pretende fazer. Inferir estados mentais a partir de condutas é operação corriqueira e legítima de qualquer sistema de justiça: dolo é exatamente isso.

A fronteira defensável é outra, e mais estreita. Não é entre inferir e não inferir. É entre inferir a partir do que foi exposto — uma conduta, uma manifestação, um ato com relevância jurídica — e fabricar a partir do que não foi exposto: um rótulo, uma origem, um histórico convertido em prognóstico. O caminho ilegítimo pode ser escrito com precisão: fato passado, rótulo, pensamento presumido, restrição presente. Cada seta desse percurso

parece pequena, e o percurso inteiro destrói algo essencial — a distinção entre o que uma pessoa fez e o que se imputa a ela. No fim da sequência, a restrição não recai sobre uma conduta; recai sobre uma identidade atribuída. E identidade atribuída não se defende, porque não se refuta o que nunca foi demonstrado.

Convém antecipar uma objeção. Dirá o leitor que isso já tem nome: presunção de inocência, ônus da prova, *in dubio pro reo*. A resposta é que a pergunta aqui é anterior a essas. A teoria da prova pergunta, dado um fato controvertido, a quem cabe demonstrá-lo. A pergunta deste apêndice é se aquilo que a autoridade invoca é sequer um fato demonstrável — ou uma construção inferencial apresentada como fato. Distribuir o ônus pressupõe um objeto sobre o qual haja o que provar; a fabricação da medida ocorre antes disso, quando o objeto é produzido pelo próprio ato de decidir.

E é preciso ser exato sobre o que se pede à autoridade. Não se pede que ela deixe de decidir onde falta evidência: o direito conhece a insuficiência probatória e criou presunções justamente para decidir sob incerteza. O que se pede é outra coisa — que a insuficiência não seja resolvida convertendo o não-exposto em fato. Decidir sob incerteza declarada é legítimo; decidir sobre uma certeza fabricada não é.

Resta dizer o que conta como exposto, e aqui este apêndice deve mais do que entrega. Uma conduta pública é exposta; um estado mental jamais manifestado não é. Entre os dois extremos há casos que exigem trabalho: um dado fornecido para outra finalidade, um padrão de comportamento agregado, um silêncio. A fronteira proposta é categórica, e categorias exigem critério de pertencimento — sem ele, o limiar que a tese quer evitar retorna disfarçado de classificação. Reconhecer essa lacuna é preferível a preenchê-la com uma régua improvisada.

C.5 Limites, antecedentes e o que resta

Este é um ensaio, não um estudo documental. Propõe uma forma de olhar; não demonstra tese empírica. Não sustenta que o pensamento seja juridicamente intocável; sustenta que há diferença entre inferir do exposto e fabricar a partir do não-exposto. Não afirma que os sistemas de classificação

atuais sejam ilegítimos; afirma que eles operam no terreno em que a autoridade pode não dispor de base demonstrável. E não trata o habeas corpus como modelo a transplantar: trata-o como demonstração de que a fronteira é reconhecível.

Os elementos aqui reunidos não são apresentados como inéditos; convém dizer de quem é cada um. Miranda Fricker mostrou que relações de poder afetam quem é reconhecido como conhecedor confiável — trata do dano a alguém em sua condição de conhecedor, não do que a autoridade pode afirmar saber. Bernard Harcourt atacou o uso de predição atuarial na justiça penal, mostrando seu custo social negligenciado — ataca a eficácia e os efeitos distributivos, não o déficit de conhecimento que a fundamenta. Paul Halliday demonstrou que o habeas corpus não nasceu como garantia de liberdade, mas como instrumento de poder jurisdicional, voltado aos erros de quem detinha e não ao direito do detido — e é por isso que a leitura aqui proposta precisa ser estrutural, não genealógica. Ho Hock Lai sustentou que ler o standard de prova em termos epistêmicos pode exculpar o Estado da censura por condenação falsa, e que o passado desabonador do acusado não pode ser usado diretamente contra ele — apoio próximo, mas voltado à responsabilidade moral dentro do processo. Larry Laudan é o mais próximo: ofereceu a análise integrada dos mecanismos que distribuem o risco de erro, entendidos como implementação da visão social sobre que erros tolerar; duas diferenças o separam deste apêndice — seu objeto é o julgamento, e seu critério é calibrável, ao passo que a fronteira aqui proposta é anterior ao julgamento e não admite calibragem.

Os componentes existem, portanto, dispersos em tradições distintas. O que este apêndice propõe é a articulação entre eles — a recombinação, não a invenção. E o ponto em que a articulação se torna própria é estreito: a passagem do que foi exposto para o que não foi, e a recusa de que essa passagem seja feita fabricando o objeto que falta.

Uma condição, porém, a regra pressupõe sem declarar, e convém declará-la. Pedir que a autoridade não converta o não-exposto em fato só tem efeito onde exista quem examine se ela o fez. É a diferença entre uma exortação e uma contenção: o habeas corpus contém porque há um tribunal a quem a causa deve ser apresentada e que pode recusá-la. Onde a classificação se

produz sem que ninguém possa pedir contas, a regra não encontra a quem se dirigir. Nomear a exigência é o passo anterior a construir a instância capaz de fazê-la valer.

A tese seria falsa se, examinadas as restrições que o poder impõe hoje, todas nascessem de conduta com relevância jurídica demonstrada, e nenhuma de inferência sobre o não-exposto. O teste é factual e pode ser descrito: bastaria examinar, num conjunto definido de decisões estatais que restringem alguém, qual é o fundamento invocado em cada uma — e verificar se repousa em conduta ou manifestação demonstrada, ou em atribuição derivada de origem, histórico ou perfil. A verificação não depende de teoria: depende de ler as razões que as decisões apresentam. E se a tese cair, cairá por confundir conter o poder onde ele não dispõe de base com proibir o Estado de inferir a partir de condutas — que é legítimo e necessário.

Sobre o autor

Giuliano Tomazelli é economista graduado em Ciências Econômicas pela Unochapecó, com especialização em Políticas Públicas. Atua de forma independente em Chapecó, Santa Catarina, Brasil.

A Gestão de Opções Futuras — GOF — é seu projeto intelectual central, desenvolvido ao longo de oito edições desde 2023. O programa desenvolve um quadro analítico para a decisão sob incerteza — a preservação da capacidade de escolha ao longo do tempo —, aplicado à coordenação soberana e, mais recentemente, à saúde pública. Seus detalhes técnicos não são necessários para a leitura deste livro, que é autossuficiente.

O Tempo consome tudo, seja de uma forma ou de outra.

— G. Tomazelli